تعاطي القات في مدينة لاسعانود:في الصومال" أسبابه وآثاره وعلاجه على ضوء الشريعة الإسلامية

إعداد:

الطالب: عبد الله جامع غيلي

رقم التسجيل:121-015083-25288

إشراف:

الدكتور: زياد صالح لوبانغا

أستاذ مساعد بقسم الشريعة

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم الشريعة من كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية من الجامعة الإسلامية في أوغندا

العام: 2023م

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

قال تعالى:﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴾(1)

---

[1]- الأعراق آية برقم:157 .

فهرس الموضوعات

الاستهلال ..... ب

الإقرار .....ز

الإهداء .....ح

الشكر والتقدير: .....ط

ملخص البحث.....ي

الفصل الأول: المقدمة :..... 1

وتشتمل على الآتي:..... 1

التقديم: 2

مشكلة البحث: 3

أسباب اختيار الموضوع:..... 3

أهمية البحث: 4

أهداف البحث: 4

أسئلة البحث:..... 4

منهج البحث:..... 5

حدود البحث: 5

الدراسات السابقة: 5

الفصل الثاني: تعاطي القات وأحكامه في الفقه الإسلامي 8

وفيه مبحثان:..... 8

المبحث الأول:مفهوم القات..... 9

وفيه مطلبان: 9
المطلب الأول: مفهوم القات 10
المطلب الثاني: تاريخ القات 11
المبحث الثاني: حكم تعاطي القات وآراء العلماء فيه 13
وفيه مطلبان: 13
المطلب الأول: سبب اختلاف العلماء في حكم تناول القات 14
المطلب الثاني: حكم تناول القات وآراء العلماء فيه 15
الفصل الثالث: أسباب تعاطي القات في لاسعانود وعلاجها على ضوء الشريعة..... 41
وفيه مبحثان..... 41
المبحث الأول: أسباب تعاطي القات في لاسعانود 42
وفيه تمهيد ومطلبان 42
تمهيد: نبذة عن مدينة لاسعانود 43
المطلب الأول: الأسباب الفردية 44
المبطلب الثاني: الأسباب الاجتماعية 46
المبحث الثاني: علاج أسباب تعاطي القات في لاسعانود 48
وفيه تمهيد ومطلبان: 48
تمهيد 49
المطلب الأول: علاج الأسباب الفردية 50
المطلب الثاني: علاج الأسباب الاجتماعية..... 55
الفصل الرابع: آثار تعاطي القات في لاسعانود وعلاجها على ضوء الشريعة 62

وفيه مبحثان:..... 62
المبحث الأول: آثار تعاطي القات في لاسعانود 63
المطلب الأول:الآثار الدينية والخلقية: 64
المطلب الثاني: الآثار الأمنية 66
المطلب الثالث: الآثار الاقتصادية..... 67
المطلب الرابع: الآثار الاجتماعية 68
المطلب الخامس: الآثار الصحية. 69
المبحث الثاني: علاج آثار تعاطي القات في لاسعانود على ضوء الشريعة..... 70
وفيه خمسة مطالب:..... 70
المطلب الأول: علاج الآثار الدينية والخلقية 71
المطلب الثاني: علاج الآثار الأمنية..... 76
المطلب الثالث: علاج الآثار الاقتصادية 77
المطلب الرابع: علاج الآثار الاجتماعية 79
المطلب الخامس: علاج الآثار الصحية 80
تحليل نتائج الاستبيان 81
الخاتمة: وتشتمل على: 91
أولا: نتائج البحث..... 92
ثانيا: توصيات الباحث:..... 92
الفهارس العامة،وتشتمل الآتي:..... 93
أولا: فهرس الآيات القرآنية. 94

ثانياً: فهرس الأحاديث:..... 96

ثالثا: فهرس الأعلام: 98

رابعا: المقابلات الشخصية عبر الهاتف:..... 100

خامسا: فهرس المصادر والمراجع..... 101

الملاحق..... 107

الإقرار

أقر بأن هذا البحث – بعد عون الله وتوفقيه – من جهدي الخاص، وأن الموضع لم يكتب عنه من قبل حسب علمي لا في رسالة جامعية ولا رسالة ماجستير في أي جامعة من الجامعات المعروفة لدىّ،لكن يوجد التي بعض العناوين لها صلة بالموضوع، لذا كان اعتمادي بعد الله في البحث على الكتب العلمية بالإضافة إلى أسئلة الاستبيان والمقابلة، ولله الحمد والمنة.

الباحث: عبد الله جامع غيلي

التوقيع:.....

الإهداء

أهدي هذه الرسالة الصغيرة:

إلى جميع المسلمين الذين جعلهم الله وإياي كالجسد الواحد، فأسأل الله الجواد الكريم أن ينفعني بها، وكل من قرأها أو استمعها، وأن يجعلها علاجا لمن يتعاطى القات والمسكرات وآفاتها، إنه خير مسؤول وبالإجابة جدير، وهو حسبي ونعم الوكيل .

الشكر والتقدير:

الحمد والشكر لله على توفيقه وامتنانه الذي جعلني من طلاب العلم الشرعي ويسر لي الالتحاق في منهل العلم والمعرفة الجامعة الإسلامية في أوغندا – التي استفدت فيها كثيرا من العلوم الشرعية ومن علمائها الأجلاء، أقدّم الشكر والعرفان إلى هذا الصرح المبارك وإدارته وجميع المنتسبين إليه.

وأشكر عميد كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية فضيلة الدكتور حسن كييِنجي، كما أشكر شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور/ زياد صالح لوبانغا: حفظه الله الذي تشرف بالإشراف على هذه الرسالة، وله مني جزيل الشكر، على كلما قدمه لي من توجيهات ومعلومات قيمة فجزاه الله خير الجزاء، واخيراً أشكر والدي أبي وأمي و جميع الإخوة والزملاء الذين ساعدوني لنيل هذا الإنجاز مادياً ومعنوياً في وقت دراستي وأثناء كتابتي لهذا البحث، فجزاهم الله خير الجزاء.

ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أما بعد:

فهذا بحث بعنوان (تعاطي القات في مدينة لاسعانود في الصومال" أسبابه وآثاره وعلاجه على ضوء الشريعة الإسلامية) ذكر الباحث فيه أحكام تعاطي القات وأسبابه والآثار المترتبة عليه وعلاج هذه الأسباب على ضوء الشريعة الإسلامية) ودفع الباحث إلى اختيار هذا المومضوع لما يسبب تعاطي القات في مدينة لاسعانود من أضرار دينية، وخلقية،
واقتصادية،واجتماعية،وأمنية، وتزايد تعاطي القات في المدينة وقد بيّن الباحث خلال هذا الحبث حكم تعاطي القات في الشريعة الإسلامية،كما وصف العلاج المناسب لظاهرة القات على ضوء الشريعة الإسلامية: واستخدم الباحث في هذا البحث، المنهج الوصفي مستخدماً آلية الإستقراء والإستنباط وذلك تتبع ما كتب حول الموضوع، كما استنخدم الباحث المنهج الميداني مستخدماً آلية الإستبيان والمقابلة:

ويتكون هذا البحث من أربعة فصول وخاتمة.

الفصل الأول:تكلم فيه الباحث عن معلومات البحث، وفي الفصل الثاني تناول تعاطي القات وأحكامه في القفه الإسلامي،

أما في الفصل الثالث فتناول فيه الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات وعلاج هذه الأسباب،وأما في الفصل الرابع:تطرق فيه إلى آثار تعاطي القات الدينية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية في مدينة لاسعانود وعلاج هذه الآثار على ضوء الشريعة الإسلامية، وأكمل الباحث في هذا البحث بخاتمة وتوصيات والفهارس و الإرشادات للبحث والملاحق

وقد توصل الباحث إلى نتائج منها :

1- إلى أن القات من المحرمات لكونه من المسكرات والمفترات المنهي عنها شرعاً، ومضاره الدينة والصحية والمالية والأمنية والاجتماعية، ومن عدّه من المباحات لم يعرف حقيقته، ويحتاج إلى بحث في معرفة حقيقة القات.

2- أن آثار القات خطيرة وجسيمة تمس جميع الضروريات الخمسة، ونحتاج إلى علاج بالكتاب والسنة وإصدار القوانين المانعة والزاجرة لتناول القات وتوعية الناس عن خطره، والإتجار به، والخلق فرص العمل للتجار القات وآكليه.

3- أن من أهم الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات ضعف الوازع الديني لدى المتعاطي، وجهل كثير من أبناء االأمة عن أضراره،وعدم الشعور بالمسؤولية، لدي بعض الناس .

بعض توصيات الباحث:

1- يوصي بتقوى الله تعالى والعمل بما في الكتاب والسنة.

2-يوصي الدوائر الحكومية الصومالية المعنية تصنيف القات تحت مشكلة قومية تهدد أمن البلاد واقتصاده وسلامة المواطنين وصحتهم وديانتهم والنسيج الاجتماعي، وأن يدرج في قائمة المخدرات الممنوعة في البلاد.

3- يوصي أئمة المساجد والخطباء ببث روح الإيمان في المجتمع، وإرشادهم ونصحهم عن مخاطر القات وأضراره ومساوئه، وبيان لمدى آثاره على الفرد والمجتمع .

ABSTRACT

Praise be to Allah, Lord of the worlds. Prayers and Peace be upon His Noble Messenger, his relatives, Companions, and all those following them until the day of Judgement.

This research is titled:**(Catha edulis** (**Khat, or Qat) abuse in the City of Lasaanoud, in Somalia, its causes, effects and treatment in light of Islamic Law).** The researcher mentioned in this research the rulings on Catha edulis abuse, its causes, repercussions, and remedy to these causes in light of Islamic Law. The abuse of Cath edulis, in the City of Lasaanoud, and its religious, moral, economic, social and security damage it has caused, this has prompted him to choose this topic. In this research, he mentioned the rule of abusing Chatha edulis in the Islamic law, and mentioned as well the appropriate remedy for the phenomenon of abusing Catha edulis in the Islamic law. The researcher used the descriptive methodology through the utilization of the mechanisms of induction and deduction, this was done by following up what was written on the topic, He also used the field methodology by using the questionnaire and interview tools.

The Research comprises four chapters and a conclusion as follows: -

The First Chapter, the researcher talked about the basics of the research, and in the **Second Chapter** he talked about the abuse of Catha edulis and its rule in Islamic Jurisprudence.

In the **Third Chapter,** he discussed reasons leading to Catha edulis abuse and their treatment.

In the Fourth Chapter, he talked about the religious, security, economic, social and health impacts in the City of Lasaanoud, and the treatment of these impacts in light of Islamic law. The researcher completed his research by a conclusion, recommendations, indexes, and the instruction for further research as well as the attachments.

The researcher reached some results and they are:

1. The researcher concluded that Catha edulis is a taboo; because it is an intoxicant and something that breaks the fast, is forbidden in Islamic law, as well as having religious, health, financial, security,

and social harms. Whoever considers it permissible does not know its reality. He requires research to know the truth about Catha edulis.

2. The researcher concluded that, Catha edulis is dangerous and serious, it affects all the five necessities. It therefore needs to be treated with the Qur'an and Sunnah teachings, and issuance of laws prohibiting and forbidding the consumption of Catha edulis, and making people aware of this danger and the danger of selling it and to initiate job opportunities for those dealing in it as well as its consumers.
3. One of the most important reasons leading to Catha edulis abuse is weak religious morals. The ignorance of many Muslims of the harmful of Catha edulis, and lack of sense of responsibility among some people.

الفصل الأول: المقدمة :

وتشتمل على الآتي:

- التقديم.
- مشكلة البحث.
- أسباب اختيار الموضوع.
- أهمية البحث.
- أهداف البحث.
- أسئلة البحث.
- منهج البحث.
- حدود البحث.
- الدراسات السابقة.

التقديم:

الحمد لله رب العالمين، ذي الجلال والإكرام، الذي أحلّ لعباده الطيبات، وحرّم عليهم الخبائث، وكلّ ما يلحق الضرر في أنفسهم وأموالهم، سبحانه الذي أنزل كتابه تبياناً لكل شيء، ومبيّناً لمصالح عباده، الهادي إلى الصراط المستقيم والحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله : ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾ (1) وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله و أصحابه الكرام، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد :

فقد جاءت النصوص الشرعية وقواعدها لحفظ مصالح العباد، سواء أكانت هذه المصالح من الضروريات أو الحاجيات أو الكماليات،وشددت في حفظ الضروريات، كما قال الغزالي: رحمه الله(2) "مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ على دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة،وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة " (3)،ومن هنا تبيّن لنا خطورة تعاطي المخدرات من القات وغيرها من المفسدات التي تهدد البشرية جمعاء وشغلت عقول العالم، وأثرت على حياة كثير من الصوماليين دينياً، واقتصادياً، وأمنياً، واجتماعياً، فالقات هو سم أخضر وموت بطيْ الذي يشكل خطراً حقيقياً على الفرد والمجتمع، ويغفل كثير من الناس عن أضراره وأصبح مضغه أمراً طبيعياً عند كثير من الصوماليين، وقد انتشر تعاطي القات في جميع أنحاء البلاد الصومالية، حتى أصبح كالسلع اللازمة التي تباع في الأسواق، ففي(مدينة لاسعانود) (4) حيث يوجد من مطعم ريْس إلى الجولة واحد وثلاثون محلاً لبيع القات في مسافة أقل من كيلو متر، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة

1- الأعراق آية برقم:157.

2 - هو أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي، من علماء الشافعية، وأعلام القرن الخامس، ولد بطوس سنة 450هـ، وتوفي فيها سنة: 505هـ، انظر: سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة-1405هـ، ج: 19، ص: 322.

3- المستصفى من علم الأصول، للإمام محمد ابن محمد حامد الغزالي،ج1 ص 538 دار الحديث قاهرة سنة 2011م

4 - هي عاصمة إقليم سول الواقعة في شمال الغرب الصومال.

لمكافحته والكشف عن أضراره، و اقتضى الحال معالجة هذا الأمر على ضوء الشريعة الإسلامية مع الكشف عن أسبابه وأضراره ولهذا اخترت هذا العنوان: " تعاطي القات في مدينة لاسعانود في الصومال: أسبابه وأثاره وعلاجه على ضوء الشريعة الإسلامية" . فأسال الله المولى الإعانة والتوفيق إنه خير مسؤولٍ وبالإجابة جديرٌ وهو حسبي ونعم الوكيل.

مشكلة البحث:

نظراً لما يسبب تعاطي القات في مدينة لاسعانود من أضرار دينية وخلقية واقتصادية واجتماعية،والانتشار القات فيها الذي يباع في الأسواق كالسلع الغدائية،فمن مطعم ريْس(Rays hudheel) إلى جولة (Goolada) يوجد واحد وثلاثون محلاً لبيع القات ومركزان للتوزيع، وهي مسافة أقل من كيلو متر، ولقلة وجود بحوث علمية تعالج هذه المشكلة لاسيما في مجال الشريعة، ولوجود نظرية خاطئة تصف القات بأنّه قوت الأولياء والصّالحين،ومقاوم للنعاس والكسل ومُذهب للأحزان والهموم(1) من هذا المنطلق كتبت هذا البحث مبيّناً فيه الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات،وآثاره السّيئة وكاشفاً عن العلاج المناسب على ضوء الشريعة الإسلامية.

أسباب اختيار الموضوع:

لقد دفع الباحث للكتابة في هذا الموضوع عدةُ أسبابٍ أهمّها ما يلي:

1- وجود من يرى إباحة القات،بالرغم من ظهور آثاره الجسيمة.

2- تزايد تعاطي القات في مدينة لاسعانود حيث نتج عنه المزيد من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية في المجتمع،أدّت إلى أضرار دينية، واقتصادية، واجتماعية،وصحية.

3- إهمال كثير من أولياء الأمور مسؤولياتهم تجاه محاربة هذه الظاهرة وتربية أبنائهم تربية إسلامية صحيحة.

1- حكم القات في الشريعة الإسلامية، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص 17، بدون الناشر والطبعة ، أنظر موقع مكتبة عين الجامعة ، https.//ebook.unuvrye.com.

أهمية البحث:

تنجلي أهمية هذا البحث في كونه يلقي الضوء على مشكلة قائمة أصبحت عادة لكثير من الناس يمارسونها يوميا، وهي مشكلة تعاطي القات في مدينة لاسعانود الصومالية، وما تحملها من أضرار دينية، وصحية، واجتماعية، واقتصادية،وبيان حكمها الشرعي وعلاجها على ضوء الشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول القات حيث رأى بعض أهل العلم إلى جواز مضغه،وأنه ليس هناك دليل يحرمه،بل رأى بعضهم أنه قوت الأولياء(1).

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

1-بيان حكم تعاطي القات في الشريعة الإسلامية.

2- بيان الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات.

3- بيان الآثار المترتبة على تعاطي القات.

4- وصف العلاج المناسب لهذه الظاهرة على ضوء الشريعة الإسلامية.

أسئلة البحث:

يجيب هذا البحث عن الأسئلة الأتية:

1- ما حكم تعاطي القات في الشريعة الإسلامية؟

2- ما الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات في مدينة لاسعانود ؟

3- ما الأضرار الناجمة عن تعاطي القات في مدينة لاسعانود؟

4- ما العلاج الناجع لتعاطي القات في الإسلامية؟

---

[1]- أنظر: جدول 5.

منهج البحث:

سار الباحث على منهجين وهما :

1- المنهج الوصفي مستخدما آلية الاستقراء والاستنباط، وذلك بتتبع ما كتب حول الموضوع.

2- المنهج الميداني مستخدما آلية المقابلة والاستبيان،لكل من أكلة القات والعلماء والأطباء والاقتصاديين والأمنيين.

حدود البحث:

ينحصر هذا البحث في موضوع "تعاطي القات في مدينة لاسعانود في الصومال أسبابه آثاره وعلاجه على ضوء الشريعة الإسلامية"، أما حدوده الزمنية: فمن عام 2013م إلى عام 2023م .

الدراسات السابقة:

لم أجد حسب اطلاعي وتتبعي مَنْ بحث في هذا الموضوع بنفس العنوان لكن وجدت عدة دراسات وبحوث عن القات والخمر كتبت عن بلاد مختلفة ولها علاقة وثيقة ببحثي هذا أذكر منها ما يلي:

1- حكم القات في الشريعة الإسلامية للطالب علي بن موسى بن علي الحكمي، إشراف الدكتور/الحسيني سليمان جاد-ماجستير-جامعة أم القرى ،بمكة المكرمة-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سنة ١٤٢٣هـ، وهي دراسة واسعة نفيسة تتكون من سبعمائة صفحة ، وقد قسم الباحث بحثه إلى تمهيد وبابين كل باب تحته فصول ومباحث ومطالب وتوصل في دراسته إلى أن ضرر القات يمس الضروريات الخمس التي نزل الشرع الحكيم بحمايتها وتحريم كل ما يضرها وأورد أدلة المجيزين وزيفها، وبحثي أخصّ من بحثه بحيث يتناول القات، ويختلف عنه في الميدان حيث ينحصر بحثي في أسباب تعاطي القات في مدينة لاسعانود والأضرار الناجمة عنه.

2-المسكرات وأضرارها وأحكامها للدكتور فرج زهران "دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية" وهي دراسة واسعة تتكون أكثر من ثلاثمائة صفحة، تناول فيها الباحث أنواع المسكرات المتفق عليها والمختلف فيها، وحكم كل نوع بشكل عام مرجحا ما تعضده الأدلة.

والفرق بين البحثين ظاهر حيث بحثي خاص في أنواع معينة من المسكرات وفي مدينة معينة هي مدينة لاسعانود الصومالية.

٣- مكافحة القات في الصومال "دراسة تتبعية" للدكتور غريب محمد سيد محمد، وهي عبارة عن جمع ما كتب عن ظاهرة القات من مقالات وتاريخ ظهوره في الصومال وأضراره ومراحل مكافحته من قبل الحكومات الصومالية المتعاقبة.

وبحثي يختلف عنه من جهة النظر حيث يتعلق بحكم القات في نظر الشريعة الإسلامية وقواعدها وما يجب عمله لاجتثاث أسباب تعاطيه وعلاج آثاره.

٤-أضرار القات في مجتمع وجير "كينيا" عبد الرزاق يوسف عبد النور بإشراف د/ حسين محمد –ماجستير الدراسات الإسلامية – الجامعة الإسلامية في أوغندا – كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية -عام ١٤٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧م .

يتكون هذا البحث من فصل تمهيدي وثلاثة فصول أخرى، وقد بدأ الباحث دراسته لتعريف القات وأماكن زراعته،وتاريخ ظهوره في مدينة وجير، والأسباب المؤدية إلى تناوله في هذه المدينة، وخص الفصل الثالث بذكر الأضرار الناجمة عن تعاطي القات في مدينة وجير، أما الفصل الرابع فذكر فيه نتائج البحث وتوصياته، والفهارس العامة .

وبحثي هذا يختلف عنه في ميدان الدراسة.

5-المخدرات وأضرارها على الجيل الناشئ_ دراسة تطبيقية على المجتمع الصومالي بمقديشو، كتبه نصيب عبد حسين بإشراف أ/ إبراهيم علي-بحث تكميلي مقدم إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية لنيل درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة العربية في مقديشو ، مايو 2022م، يتكون هذا البحث من فصل تمهيدي وثلاثة فصول أخرى، بدأ الباحث دراسته بمفهوم المخدرات وأنواعه وأحكامه، ثم ذكر في الفصل الثاني أضرار المخدرات وأسبابها وآثارها وطرق علاجها، وخصّ الفصل الثالث بدراسة تطبيقية، ثم ختم الفصل الرابع بنتائج البحث وتوصياته والفهارس العامة، وبحثي أخص من هذا البحث حيث يقتصر على القات، وكذلك يختلف عنه في الميدان والموضوع .

6-مقال بعنوان" نظرة عامة على مشاكل القات في الصومال" نشره الباحث حسن عيسى ١٣ يونيو ٢٠١٨م، بموقع الصومال الجديد، وذكر فيه أنَّ نسبة الصوماليين المدمنين للقات تصل ما بين ٣٠-٤٠% وأنَّ شمال البلاد أكثرا إدمانا للقات لقربهم إلى مصدره، وبين أنَّ الصومال تخسر باستيراد القات يوميا أكثر من نصف مليون دولار في الشمال فقط، وتفقّد أيضا مشاكل القات الاجتماعية، والصحية، وحكمه عند علماء الشريعة في الصومال حيث مالت غالبيتهم إلى تحريمه، وأضاف أنَّ أكل القات محصور

بالرجال وأنّ النساء يبعنه فقط، وختم الكاتب مقاله بحلول مقترحة لمكافحة القات، ومع قصر المقال وإجماله إلا أنَّه مقال جيد في تناوله لهذا الموضوع .

الفصل الثاني: تعاطي القات وأحكامه في الفقه الإسلامي

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:مفهوم القات

المبحث الثاني: حكم تعاطي القات وآراء العلماء فيه.

المبحث الأول:مفهوم القات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم القات وكيفية أكله.

المطلب الثاني:تاريخ القات.

المطلب الأول: مفهوم القات

الفرع الأول: مفهوم القات:

القات: هو "نبات ذو أوراق وشجيرات الخضرة، ويتراوح طول الشجرة ما بين المتر إلى المترين، إلا أنها عادة تُقلَّم إذا زادت عن المترين ليسهل جنيها، وتزرع شجيرات القات متباعدة عن بعضها، والأوراق هي الجزء الهام في النبات، وخاصة تلك التي على قمته، وهي: ناعمة الملمس مصقولة من الجهة العليا، ولونها أخضر غامق، صغيرة دائمة (1) وقيل:هو نبات من الفصيلة السلسترية يزرع من أجل أوراقه التي تمضغ خضراء، قليله منبه، وكثيره مخدر لاحتوائه على مادة تشبه في أثرها مفعول الكوكائين والمورفين، له آثار سيئة "(2).

الفرع الثاني: طريقة أكل القات

طريقة الأكل المشهورة والمفضلة عند عشاق القات هي: "مضغ أوراقه الطرية الخضراء الرطبة، داخل الفم، مضغا بطيئا؛ بغرض استخلاص العصارة من النبات، ومن ثم بلعها، وتستمر فترة المضغ مدة طويلة، حيث تضاف كميات أخرى من القات في كل مرة من النوع الطري لحدوث التأثير المنشود، ويشرب معه عادة جرعات من الماء، أو المشروبات الغازية، ويتم تعاطي القات في جلسات انفرادية أو جماعية... (3).

1- الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات، لعبد الكريم بن صنيتان العمري ص 17، دار المآثر، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، 1421هـ/2001م .وكتاب المخدرات في الفقه الإسلامي، للشيخ صالح فوزان بن القوزان، ص38،بدون الناشر والطبعة ، أنظر موقع إلكتروني على الإنترنت ،thahabi .org book https//thahabi org

2 – معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي حامد صادق قنيبي،ص354 ، الناشر دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 1408 223 .هـ - 1988 م .

3 – بحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، لمحمد بن علي الشوكاني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، ص، 223 ،الناشر: دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1415هـ.

المطلب الثاني: تاريخ القات

الفرع الأول: تاريخ ظهوره

يرى كثير من المؤرخين أنّ ظهور القات كان في القرن الرابع عشر الميلادي في اليمن، لكن الناس لم يهتموا بأكله وزراعته، فكان أكله في بداية ظهوره خاص بكبار القوم والوجهاء والصوفية،وتلك الفترة لم يجسر العلماء بتحريمه، لأنه كان جديدا ولم تعرف عن آثاره (1).

أما تاريخ ظهوره في الصومال غير معروفة بالتحديد، لكن كان وجوده منذ وقت بعيد،فقد قال: المقريزي رحمه الله (2) في كتابه الإلمام عند حديثه عن زيلع(3) : "... ولهم نبات لا تعرف بمصر والشام منها شجرة يقال لها جات(4) لا ثمر لها، يؤكل ورقها،وهي تشبه أوراق شجرة النارنج(5) وهي تزيد في الذكاء وتذكر المنسيات وتفرح وتقلل شهوة الأكل والجماع، وتقلل النوم، ولأهل تلك البلاد في أكل هذه الشجرة رغبة كبيرة لا سيما أهل العلم..." (6) ومن المعلوم الشيخ المقريزي عاش في القرن التاسع الهجري،فالمزارع القات التي ذكرها بزيلع لا بوجد حالياً، لعلها إندثرت مع مرور الزمن.

الفرع الثاني: مناطق زراعته

يُزرع القات في أوغندا، وتنزانيا، وإثيوبيا، وكينيا، وموزمبيق، وجنوب إفريقيا، وزئير، والسعودية، وفلسطين(7). أما في الصومال فلا يوجد حالياً مزارع معتبرة للقات، إنما يأتي إليها من إثيوبيا، وكينيا، لكن لا مانع أن تكون هناك بعض شجيرات ومزارع شخصية صغيرة، ومن عدّ الصومال من الدول المزّارعة للقات، لعله

1- أحكم القات في الشريعة الإسلامية، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص 31..

2 –هو أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني، مؤرخ الديار المصرية، ولد سنة: 766هـ، وتوفي سنة: 845هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج: 1، ص: 177.

3 – هي مدينة صومالية تقع في شمال الغربي الصومال.

4 –جات والقات بمعنى واحد .

5 – النارنج (شجرة مثمرة من الفصيلة البرتقالية دائمة الخضر)

6- الإلمام بأخبار من أرض الحبشة من ملوك الإسلام،لأحمد بن على بن عبد القادر ابن محمد المقريزي،ص،7،طبع بمطبعة التأليف بمصر سنة 1895م.

7- كتاب مكافحة القات في الصومال، للدكتور غريب محمد سيد أحمد، 28 و37،دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، وأيضاً، https://www.albayan.ae شجرة القات ،تاريخها وأضرارها ومكان تواجدها.

يقصد ما قبل عام 1983م ،لأن ذلك العام أصدرت الحكومة الصومالية قانوناً يمنع زراعة القات واستيراده والاتجار به، وأمرت بتحويل مزارع القات إلى مزارع المواد الغذائية (1) .

الفرع الثالث: بعض المواد الضارة في القات

في القات مواد عديدة،مضرة في الصحة الإنسان،ومن أشهرها الكاثينون والكاثين، "فالكاثينون: cathinone (Aminoproio phenone). واسمه الكيمائي الفا امينو بربيوفينون، والكاثنون هو مادة قلوية تتكون 60-70% من مركبات الكاثامينات الموجودة في القات الطازج. قد زار في اليمن عام1974م فريق قسم معامل المخدرات للأمم المتحدة ثم أخذوا أوراق القات الطازجة ثم أذابوها في محاليل للتجربة والتحليل ، واكتشفوا بوجود مادتي الكاثين الكاثينون (cathinone).

أمّا الكاثين(Norpsuedoephedrine) هي مادة(نورسيدوافبدرمن) ويعرف بالمادة الفعالة في القات حيث لها آثار مهيجة للجهاز العصبي والتنفسي، وتدل الدراسات الجديدة أن (الكاثينون) الموجود في القات مسئول عن الأعراض السمبثاوية التي تحدث عند تناول القات مثل: توسع حدقة العين، وزيادة ضربات القلب، وزيادة في الضغط الدم، وإفراز العرق، واحتقان البول، وجفاف الحلق"(2) .

---

1 – أنظر كتاب مكافحة القات في الصومال، للدكتور غريب محمد سيد أحمد،ص20،دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض،1410.

2- كتاب القات وأثره على تأدية الحقوق، للدكتور عبد الكريم الفهدي، ص6.

المبحث الثاني: حكم تعاطي القات وآراء العلماء فيه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سبب اختلاف العلماء في حكم تناول القات.

المطلب الثاني:حكم تناول القات وآراء العلماء فيه

المطلب الأول: سبب اختلاف العلماء في حكم تناول القات

اختلف العلماء في حكم تعاطي القات، وسبب اختلافهم يعود إلى أمرين:

الأمر الأول:عدم وجود نص صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم : يتحدث عن حكم تعاطي القات سواء أكان بحله أو بحرمته لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم: ولا في القرون المفضلة الثلاثة، ولا حتى في عهد أصحاب المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إنما كان ظهوره في نهاية القرن العاشر الهجري في اليمن (1).

الأمر الثاني: عدم إحاطة خصائصه وتأثيره من حيث الإسكار والتخدير والتفتير وآثاره بشكل عام؛ لأن الحكم على الشيء يتطلب معرفة ما ينشأ عنه من المنافع والآثار، ومدى علاقته بالضروريات الخمسة التي هي:حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل،ومنذ ظهوره إلى اليوم خلاف قائم بين الفقهاء في حكم تعاطي القات بين محلّ ومحرّم، إلا أن خلافهم صوريّ ولفظيّ وليس بخلاف حقيقي لأن كلهم متفقون على أن المضرات من أشد الأشياء حرمة وأشهرها حرمة، قال: الشيخ الإسلام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمى رحمه الله (2) (في أثناء حديثه عن القات: "...ففي الحقيقة لا خلاف بينهم؛ لأن من نظر إلى أنه مضر بالبدن، أو العقل حرمه، ومن نظر إلى أنه غير مضر لم يحرمه، فهم متفقون على أنه إن تحقق فيه ضرر حرم وإلا لم يحرم فليسوا مختلفين في الحكم بل في الأثر المترتب عليه وحيث رجع الاختلاف إلى ذلك خف الأمر وهان الخطب وعذر من قال بالحرمة لتوهمه الضرر فرجع اختلافهم إلى الواقع. ومن قال بالحل لتوهمه عدمه..."(3).أما اليوم فقد تحققت وتبينت آثار القات سواء أكانت دينية أو دنيوية،فلا ينكر ضرره إلّا مكابر معاند.

---

1 - كتاب حكم القات في الشريعة الإسلامية، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص28.

2 - هو الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين، أبو العباس: فقيه باحث مصري، ولد بمحلة سنة 909هـ ومات بمكة 974هـ وله مؤلفات كثيرة منها: الزواجر من اقتراف الكبائر والفتاوى الفقهية الكبرى ،وينظر الأعلام للزركلي، ج1ص234

3- الفتاوى الفقهية الكبرى، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري،((المتوفى 982 هـ)) ج4،باب الأشربة والمخدرات، ص 325 الناشر: المكتبة الإسلامية.

المطلب الثاني: حكم تناول القات وآراء العلماء فيه

اختلف الفقهاء في حكم تعاطي القات إلى ثلاثة الأقوال:

القول الأول: أنه حرام، وهو قول كثير من الفقهاء:

1- من هؤلاء الفقيه العلامة حمزة الناشري رحمه الله(1) وهو ممن يوثق نقله وإفتائه، قال في قصيدة له:

ولا تأكلن القات رطبا ويابسا فذاك مضر داؤه فيه أعضلا.

فقد قال أعلام من العلماء إنّ هذا حرام للتضرر مأكلا(2)

فنهي الشيخ عن أكل القات وعدّه من المضرات وإشارته إلى قول بعض العلماء القائلين بتحريمه، كل هذا يدل على أن الشيخ يقول بحرمة القات، ومما يؤكد ذلك، قول ابن حجر الهيتمي: بعد أن عدّ بعض العلماء القائلين بتحريم القات: قال: " ويوافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري ممن يعتمد عليه نقلا وإفتاء" (3).

2-وممن قال يتحريم القات الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقرئ الحرازي الشافعي(4) قال:" كنت آكلها في سن الشباب ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال صلى الله عليه وسلم « فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه »(5) "ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها فقد ذكر العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن المضرات من أشهر المحرمات، فمن ضررها أن آكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه ويذهب حزنه ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق، وكنت في هذه الحالة إذا قرأ علي أحد يشق علي مراجعته وأرى مراجعته جبلا وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللا وأنه يذهب

1-هو حمزة بن عبد الله بن محمد الناشري، أبو العباس اليمني الشافعيّ، تقيّ الدين الفقيه العلامة عارف بالنبات والتاريخ والأدب. ولد بنخل وادي زبيد في عام 833 هـ 1430م ونشأ فيها وتوفي بزبيد سنة (926 هـ_ 1520م، انظر الأعلام: لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ،ج2،ص378، الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر أيار / مايو 2002 م .

2 - الفتاوى الفقهية الكبرى، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام،ج4،باب الأشربة والمخدرات ص226 الناشر: المكتبة الإسلامية .

3 - المصدر السابق،ج4،ص،226 .

4- لم أجد له ترجمة إلا أنه كان من علماء اليمن ونقل عنه ابن حجر الهيتمي

5 - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، كتاب المساقاة، باب بأخذ الحلال وترك الشبهات،ج3،ص1319، حديث برقم(1599) بتحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

بشهوة الطعام ولذته ويطرد النوم ونعمته، ومن ضرره في البدن أنه يخرج من أكله بعد البول شيء كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين،وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء، وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها، أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيدها، وسألت كثيراً ممن يأكلها فذكروا ذلك عنها، وهذه مصيبة في الدين، وبلية على المسلمين" (1)هذا الشيخ أبو بكر بن إبراهيم المقرئ الحرازي الشافعي كان في شبابه يأكل القات ولا يرى أنها من المحرمات، بل كان يعتقد أنها من المشتبهات،ثم تتبع و بحث عن مضراتها ثم تبيّن له أضرارها الدينة والبدنية، فكتب مؤلفه في تحريم القات، فذهب إلى تحريمه. ومنهم الفقيه إبراهيم العراقي رحمه الله (2) " وكان يجهر بتحريم القات وإسكاره وينكر على آكليه"(3) فالشيخ كان يصرّح بإسكار القات، وهكذا قال:غير واحد من العلماء، وقد يستشكل بعض وصف القات بالإسكار، فقد أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام بن الحجر الهيتمي عند كلامه عن الحشيشة(4)،بعدما استشكل بعض العلماء وصفها بالإسكار والتخدير فقال رحمه الله :".. وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل، وهذا إطلاق أعم ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشوة وطرب، وهذا إطلاق أخص، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق، فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق، إذ كل مخدر مسكر وليس كل مسكر مخدرا." (5) وكلام الشيخ صحيح ومشاهد اليوم، ومن وصف القات بالإسكار أراد به معنى العام الذي هو ستر العقل وتغطيته بدون نشوة وطرب لأن النشوة والطرب في الأصل من خصائص الخمر ولأن الخدر في اللغة الستر(6) وهذا ما يسميه مدمنو القات عندنا غادرو(7) (qaadiro)،

1- رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات،، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، ((المتوفى 982 هـ)وهي مطبوعة مع كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى ج4،ص226.

2 –هو إبراهيم بن شهريار الهمداني، المشهور بالعراقي (فخر الدين)، ولد بنواحي همدان، ومات بدمشق سنة688 هـ ، أنظر : معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 1408هـ) ، ص 38الناشر: مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي بينروت–لبنان

3 – الفتاوى الفقهية الكبرى، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام،ج4،باب الأشربة والمخدرات ص226 الناشر: المكتبة الإسلامية .

4 – هي نبات مضر للصحة ومسكر ويسمى ((القنب الهندي)).

5 – الزواجر من اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،(المتوفى 982 هـ) ج1،ص، 356 ،الناشر: دار الفكر ، الطبعة: الأولى، 1407هـ – 1987م .

6 –الصحاح تاج اللغة وصحاح2، ص 643 لأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارالناشر: دار العلم للملايين – بيروت الطبعة: الرابعة 1407 هـ – 1987 م.

7 – هو فتور شديد يعتري دمني القات بعد أكله.

ومن عاش في الدول غير المسلمة لا يستشكل هذا لأنك ترى من تعوّد شرب الخمور لا يصرخ ولا يعتدي بل يكون طبيعياً ويزاول في أعماله اليومية، وكذلك القات يسكر لكن السكر بدون نشوة وطرب، لذا ليس من الضروري أن يسبب كل مسكر هذيان، فهناك كثير من السكارى لكنك لا تشعر بسكرهم، إما لتعود جسمهم للمسكرات، أو أن المسكر خفيف أخف من الخمر، وإذا تأملت تجد أن السكر ليس بدرجة واحدة بل هو درجات (1).

3-ومنهم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله(2) وله قصيدة ذكر فيها مضرات القات ومساوئها الدينية والصحية والنفسية،ومما قاله في قصيدته ما يلي :

"ولقد عـجبت بـقوم مولعين به وهـم مقرون منه بالمـضرات

في الدين والمـال والأبـدان بل شـهدوا بسكرهـم منه في جـل المحلاّت

إني أقول لشاربه وبائعيـه إن لم يتـوبـوا فـقد باؤوا بزلات"(3).

4- ومنهم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي(4)

وله قصيدة ذم فيها القات وذكر فبها بعض مساوئها،فقال:

"وفي القـات تحـذير لمن كان أكلا بـأولى وتفتـير لأهـل الـعزائم

تراه عـظيم شـدقـه من مضغه وأفكاره قد تشـتت في تزاحـم

فـيبدو له حاز له أقـدام خالد و ملك رشيد أو فقل جود حاتم

لينعـم في أفـكاره بعـض ليلة وينكب فـجرا نائما كالبهـائم

---

1 – رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، (المتوفى 982 هـ)، وهي مطبوعة مع كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى ج4،ص226 .

2- هو حافظ بن أحمد الحكمي ولد سنة 1342 بمدينة (جازان) وله مصنفات كثيرة منها أعلام السنة المنثورة لإعتقادالطلئفة الناجية المنصورة وسلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد توفي سنة 1377هـ أنظر:المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين ص 48 ،المؤلف: أعضاء ملتقى أهل الحديث، أعده للشاملة:أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحديث منشور على موقع إلكتروني http://www.ahlalhdeeth.com

3 – كتاب حكم القات في الشريعة الإسلامية ،لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص354.

4- هو الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي آل شبير من بني حُمَّد، مفتي منطقة جازان سابقا، ولد بقرية النجامية 1346/10/22هـ.. توفي 20رجب 1429هـ انظر: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين المؤلف: أعضاء ملتقى أهل الحديث ،ص 39،.

يبقى ريثت القات جـذعا مجنــدلا ويقضيها وقت الضحى غير نادم"(1)

ذكر الشيخ في هذه القصيدة بعض مساوئ القات ومضراته ووصفها بأنها مخدرة ومفترة وتسبب التخيلات والأوهام والهلوسات، و تكون سبباً لترك الصلوات والواجبات، وهذه الخصائص والصفات موجودة في الخمر وسائر المسكرات، وهذه الأوصاف وحدها كافية للزجر عن تعاطي القات، وكلام الشيخ يفهم من حرمة القات وإن لم يصرح به لأنه عدّه من المخدرات (2).

5-ومنهم الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد (3) قال: "إن القات المعروف في هذه الجهات، المستعمل في كثير من نواحيها، هو بلية من البلوى ومصيبة من المصائب لأنه لا يعود على مستعمله بفائدة، لا في دينه، ولا في بدنه،بل إنه مخل بالبدن والدين والدنيا، فقد شاهدنا كثيرا من مستعمليه مبتلى بنحالة الجسم، وأمراض الباسور(4)، ومخل بالصحة، ومحطم للأضراس، ودائما آكله في سلس البول لا يطهر منه أبدا، هذا ما علمته من مضرته بالبدن.

أما مضرته بالمال فشيء محسوس للصغير والكبير، فقد تبلغ قيمة قبضة اليد منه عشرة ريالات إلى خمسة عشر؛ ويضطر متعاطيه إلى ترك قوت عياله الضروري، ويشتري ما يسد به شدقه منه بالغا ما بلغ، وعياله يتضاغون جوعا،...ثم قال بعد ما ذكر مضرات القات و مساويه: "أما حكمه في الحل والحرمة، فالنزاع بين المتأخرين فيه كثير، والقول بتحريمه هو الصواب، لما اشتمل عليه من المضار الدينية والدنيوية، ولما ثبت من أنه مخدر ومفتر، وقد يسكر في بعض الأحيان"(5).

1- كتاب حكم القات في الشريعة الإسلامية، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص354.

3- تعريفه عن علماء الاجتماع هو: كل ما يشوش العقل أو يثبطه أو يخدّره ويغير في تفكير وشخصية الفرد.

تعريفه العلمي وهو: مادة كيمائية تسبب النعاس والنوم أو غياب والوعي المصحوب بتسكين الألم.

و تعريفه في الفقه السلامي هو: ما غطى العقل وما أسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام أنظر: المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للدكتور خالد حمد المهندي ، ص 23.

3- هو عبد الله بن سليمان بن حميد، ولد في بريدة بالسعودية في عام 1322 هـ وتوفي في عام 1404 هـ، وله عدة رسائل، منها نصيحة المسلمين عن بدع المبتدعين الضالين ورسالة الهدية الثمينة فيما يحفظ المرء به دينه، انظر: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين ، المؤلف أعضاء ملتقى أهل الحديث، ص184.

4 – هو مرض البواسير

5 – الدرر السنية في الأجوبة النجدية المؤلف علماء نجد الأعلام، محقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ج15،ص88، الطبعة السادسة، 1417هـ/1996م.

6-وأفتى بتحريمه فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (1) مفتى المملكة العربية السعودية سابقاً قال: جواباً له في سؤال عن القات "جرى درس ذلك، وحيث أن هذه مسألة حادثة الوقوع والحكم عليها يتوقف على معرفة خواصها وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب علينا فيحكم عليها بموجبه، ولأننا لا نعرف حقيقتها ولم تكن في بلادنا، فقد تتبعنا كلام العلماء الذين بحثوا فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها واستعمالها، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما تشتمل عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور أخرى، والوسائل لها أحكام الغايات. وحيث قد ثبت ضررها فإن المثبت لضررها وتفتيرها وتخديرها بل وإسكارها مقدم على النافي. فهاتان قاعدتان من قواعد الشرع تؤيدان القول بتحريمها، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة لاجتماعها في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق"(2)،

7-و ممن أفتى بتحريمه الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي رحمه الله(3) ، قال: " وأما القات فهو حرام، وإن زعم بعض أهل اليمن أنه لا يخدر وإنما هو منشط ومفتق للذاكرة، وهذا مجرد وهم وهو غير صحيح؛ لأن العبرة بالنتائج، ولقد أثبت الأطباء، وجاء في قرار اليونيسكو في الأمم المتحدة أنه مخدر وضار، ومن أضراره الواضحة: تخلّف اليمنيين، وتعطيل اقتصادهم، وانشغالهم بشرائه، وتعاطيه من منتصف النهار إلى منتصف الليل، وإهدارهم المال الكثير في سبيل الحصول عليه، وبذل الجهود في زراعته على حساب المزروعات الأخرى النافعة..." ثم ساق كلامه إلى أن قال: "والخلاصة أن جميع المخدرات الحادثة من قرون بعد القرون الستة الأولى حرام كالخمر، لمخامرتها العقل وتغطيتها إياه. وفيها مفاسد الخمر ومضاره، وتزيد عليها، فهي أكثر ضرراً وأكبر فساداً من الخمر؛ لأنها تضر الأمة ضرراً بليغاً، أفراداً وجماعات، مادياً، وصحياً، وأدبياً. ولا شك أن الشريعة الإسلامية تحرِّم المفاسد والمضار، وتجيز ما فيه مصالح حقيقية، خالصة أو راجحة. وأما ما يزعمونه من مصالح ومنافع فهي وهمية خادعة لذا اتفقت أنظمة العالم على منع المخدرات، ولا

---

1 - هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب ، مفتي المملكة العربية السعودية سابقاً ، ولد في مدينة الرياض في (حي دخنة) في 17 من محرم عام 1311هـ، توفي في 14-9-1389

2- فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ،(المتوفى 1389هـ)ج13،ص96،جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة لطبعة: الأولى، 1399 هـ .

3 -هو وهبة بن مصطفى الزحيلي، أحد أبرز العلماء في العصر الحديث، ولد سنة: 1932هـ، وتوفي سنة: 2015م، انظر: المعجم الجامع في تراجم المعاصرين، ص: 368.

نجد إجماعاً دولياً على شيء، مثلما نجده في الإجماع على مقاومة كل وسائل تعاطي المخدرات وتهريبها، وإتلاف الكميات المهربة، وعقاب المهربين بالسجن وغيره(1).

8- وممن أفتى بتحريمه اللجنة الدائمة حيث قالت:"القات محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلا وبيعا وشراء وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة (2).

9-وهكذا أفتى بتحريمه الشيخ ابن باز رحمه الله (3) بعدما ذكر حرمة الخمور والدخان قال: "...وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه" (4).

10-ومن هؤلاء الشيخ علي بن يحيى الإرباني(5)رحمه الله قال: في قصيدته

ألا إنّ بعض القات أوّله سكر وآخره حزن كما تفعل الخمر

وما البعض منه مكسر فجميعه حرام كما قرر السادة الطهر

ولو علم الباقــون أضــراره لمــا أباحوا الذي في بعض أنواعه سكر(6)

فهذا الشيخ صرّح بإسكار القات، وذكر أنه يفعل ما يفعله الخمر من زوال العقل والحزن، وصد عن سبيل الله، وغيره ممالا يحصي من المضار الجسيمة.

---

1 -الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة بن مصطفي الزحيلي،ج7،ص 5515،الناشر: دار الفكر سورية دمشق الطبعة: الرابعة.

2- فتاوى اللجنة الدائمة جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش ج26،ص162الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

3- هو عبد العزيز بن عبد الله آل باز، ولد في ذي الحجة سنة 1330هـ بمدينة الرياض السعودية، كان فقيها عالما جمع فنون الشريعة، ولما برز فيها عين للقضاء عام: 1357هـ، تلقى العلم على كثير من علماء عصره منهم – على سبيل المثال – الشيخ العلامة قاضي الرياض محمد بن عبد اللطيف رحمه الله، وله مؤلفات عديدة، ورسائل كثيرة، أشهرها فتاويه، توفي سنة: 1420هـ، انظر: المعجم الجامع في تراجم المعاصرين، ص: 167.

4 -مجموع فتاوى لشيخ عبد العزيز بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر ج10، ص، 396.

5 - لم أجد له ترجمة.

6 - كتاب حكم القات في الشريعة الإسلامية ، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص351،

11- و منهم العلامة الشيخ محمد سالم البيحاني رحمه الله (1) قال بعد أن تحدث عن الخمر والحشيشة: "وهنا أجد مناسبة فرصة سانحة للحديث عن القات والتنباك، والإبتلاء بهما عندنا كثير، وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية الفتاكة، وإن لم يكونا من المسكر، فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر، لما فيهما من ضياع المال، وذهاب الأوقات، والجناية على الصحة، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة، وكثير من الواجبات المهمة، ولقائل أن يقول هذا شيء سكت الله عنه، ولم يثبت على تحريمه والامتناع منه أي دليل، و إنما الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرّمه الله، وقد قال جلّ ذكره: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾(2) وقال تعالى: ﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾(3) وصواب ما يقول هذا المدافع عن القات والتنباك، لكنه مغاط في الأدلة،ومتغافل عن العموميات الدالة على وجوب الاحتفاظ بالمصالح وحرمة الخبائث، والوقوع شيء من المفاسد، ومعلوم من أمر القات أنه يـؤثر على الصحة البدنية، فيحطم الأضراس، ويهيج الباسور، ويفسد المعدة، و يضعف شهية الأكل، ويدر السلاس وهو الودي، وربما أهلك الصلب وأضعف المني، وأظهر الهزال، وسبب القبض المزمن، ومرض الكلى، وأولاد صاحب القات غالباً يخرجون ضعاف البنية، صغار الأجسام، قصار القامة، قليل دمهم ، مصابين بعدة أمراض خبيثة... ثم ساق الشيخ كلامه وأنشط هذه الأبيات فقال:

وإن رمت أن تعرف آفة الآفات فانظر إلى إدمان مضغ القات

القات قتل للمواهب والقوى ومولّد للهم والحسرات

ما لقات إلاّ فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع النكبات

ينساب في الأحشاء داءً فتاكاً ويعرض الأعصاب للصدمات

ويذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي

ويميت في روح الشباب طموحه ويذيب كل عزيمة وثبات

---

1 - هو محمد بن سالم بن حسين بن خميس البيحاني، ولد سنة١٣٢٦هـ في مدينة القصاب في اليمن، فقد بصره في الخامسة من عمره،درس الفقه وبرع فيه،ثم التحق بالأزهر الشريف، وانتمى إلى المدرسة الفكرية الإصلاحية، وتولى الافتاء في عدن، وعمل في التدريس أيضا، وألف عدة كتب أشهرها: العطر اليماني في الشعر البيحاني، واصلاح المجتمع، توفي في تعز ١٣٩١هـ رحمه الله. انظر موقع الجزيرة تاريخ النشر 10/19/2014م

2-سورة البقرة :الآية رقم 29

3- سورة الأنعام:الآية رقم 145

يغتال عمر المرء مع أمواله ويريه ألواناً من النقمات

هو للإرادة والفتوة قاتل هو ماحق للأوجه النضرات

فإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأموات

...ثم ساق الشيخ كلامه فقال: " وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر في التحريم،وما يترتب عليه من عقاب الآخرة، ولكن أقول : هذا قريب من هذا، وكل مضر بصحة الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله فهو حرام"(1).

12-وممن أفتى بتحريمه وأدرجه تحت قائمة المخدرات: العلماء الذين شاركوا في المؤتمر العالمي لمحاربة المسكرات والمخدرات والتدخين، الذي عقد بالمدينة المنورة برعاية الجامعة الإسلامية، حيث قال المشاركون: " يقرر المؤتمر بعد استعراضه ما قدم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية أنه من المخدرات المحرمة شرعا، ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الإسلامية الشرعية الرادعة على من يزرع أو يروج أو يتناول هذا النبات الخبيث "(2) وقال الشيخ محمد المجذوب:(3) معلقا على هذا القرار "وما أراني مبالغا إذا قلت بأن في هذا القرار نوعا من الإجماع الملزم للمسلم،إذ هو منبثق من التوافق التام بين الدين والعلم لأن المقرين له صفوة من فقهاء ومفكري العالم الإسلامي على امتداده وعلى اختلاف مذاهبه، فمن حقه على أهل العلم أن يتلقوه بالقبول والرضا، لأنه حسم كل خلاف بينهم في شأن هذه المادة التي استهوت الكثيرين منهم حتى جعلتهم أسوة غير حسنة لعامة الناس"(4)

13-وقال بتحريمه الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي رحمه الله(5): حيث قال: " وما أظن أن أحداً ينكر أن جانب المفسدة في القات يغلب جانب المصلحة فيه فيكون حكمه أنه حرام لأضراره ومفاسده"

1- اللمع على كتاب اصلاح المجتمع، لمحمد بن سالم البيحاني، تخريج وتحقيق لأبي عبد الرحمن يحيى بن أحمد الحجوري ، ص665، دار العاصمة .

2-مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، العدد 57، ج 27 ص 61 الناشر: موقع الجامعة.

3 - لم أجد له ترجمة

4- كتاب الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات، لعبد الكريم بن صنيتان العمري ص26، دار المآثر، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1421هـ/2001م .

5 - هو الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي أحد من أبرز علماء اليمن المعاصرين، ولد بمحافظة ذمار في اليمن عام 1358هـ وله مؤلفات كثيرة منها: معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم، وضوابط الفتوى – في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف صالح، توفي 2021/5/26 م في تركيا، أنظر: موقع https//jameataleman com

(1) 14-وقال بتحريمه السيد محمد عبد الله حسن رحمه الله (2) قال في حديثه عن القات: " إنّ كل مسكر حرام ولو كان سمن الكباش" (3) وهذا القول قال به أكثر العلماء المعاصرون .

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والقياس:

أولاً: الكتاب:

قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾(4) .

ووجه الدلالة من الآيتين أنّهما: نص في تحريم جميع المسكرات(5) "فالخمر هو ما خامر العقل وغطاه وخالطه وغيّره عن حالته المعتادة إلى حالة لم يكن من قبل، وعند الحنابلة وبعض الشافعية(6): أن اسم الخمر يطلق ويشمل كل شراب مسكر" (7).وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى:(8) "كل شيء أسكر كثيره أحدا من

1-كتاب القات كارثة في اليمن في الصحة والتنمية، للدكتور حميد حسين زباد،ص 11 .

1- هو الشيخ العلامة الأديب المجاهد سيد محمد بن عبد الله حسن الصومالي، قائد حركة الدراويش التي وقفت أمام الاستعمار البرطاني،والإيطالي، وأعوانهما عشرين سنة، ولد في غدير سعمديق،سنة١٨٦٠م وترعرع في إقليم سول، وحفظ القرآن على يد والده، ثم رحل لطلب العلم فبرع في فنون متعددة، كاللغة والفقه، والمنطق، ثم سافر إلى بيت الله الحرام، مع رفقة من أصحابه، وبايع أصحابه في المدينة المنورة على تأسيس الحركة المسلحة المعروف بالدراويش وتوفي سنة ١٩٢١م في إيمي بعد فراره إليها لهزيمة الدراويش، أنظر الكتاب ثائر من الصومال، للدكتور عبد الصبور مرزوق، النااشر بيت المقدس .

2-كتاب ثائر من الصومال، للدكتور عبد الصبور مرزوق،ص29 النااشر بيت المقدس .

4 - سورة المائدة الآيتان 90-91 .

6 -مفاتيح الغيب المسمى التفسير الكبير، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي (المتوفى 606هـ)ج6 ص396 ،الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثالثة 1420 هـ .

6 - انظر العدة في أصول : القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ) ج 4 ص 1347-1348 الناشر : بدون ناشر، الطبعة : الثانية 1410 هـ - 1990 م

7 -كتاب حكم القات في الشريعة الإسلامية ، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، بدون ناشر وبدون طبعة.

8 - هو أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، ولد سنة: 384هـ، وتوفي سنة: 456هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج: 4، ص: 254.

الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير، خمر حرام " (1). والحنابلة ومن معهم لم يحددوا الخمر بأن يكون من عصير العنب ، بل أطلقوه ليشمل كل المسكرات، إذ ضابط الخمر الإسكار، فكل مسكر خمر، وكل مسكر حرام وهذا مذهب جمهور العلماء (2)، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله علية وسلم، قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» (3) وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا ، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا» (4) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (5) " فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العنب أم من غيره).(6) ومما لاشك فيه أن القات له خصائص المسكر، كما صرّح به بعض العلماء الذين تقدم ذكرهم، وأهل الخبرة والتجربة والمتعاطون للقات، والمتعاطون يعرفون بإسكار القات حق المعرفة، فإذا سكر أحدهم يقولون أصابه مُرْقام(7) (murqaam) ولا يقولون سكر، وفي الحقيقة هو عبارة عن السكر، حيث يتصرف المتعاطي تصرف السكران، ويحدث مُرْقام في بعض الحالات وفي بعض الناس، فإذا أكل المتعاطي كمية كبيرة من القات أو كان جديداً بأكل القات قد يحصل له المرْقام، فالقات قد أسكر خلقاً كثيراً من الناس،ومضراته كثيرة التي يمكن أن تكون سبباً لتحريمه.

1-المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) ،12ج6ص176الناشر: دار الفكر بيروت الطبعة.

2 – مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) ج34،ص186 المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م.

3-صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج (المتوفى261هـ)، ج 3، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، 1588،حديث يرقم(2003).

4 –سنن أبي داود، لأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو(المتوفى: 275هـ) بتحقق شعَيب الأرنؤوط،ج5كتاب الأشربة، باب الخمر مما هي ، ص،519،الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج4 ص 124سبرقم(1593).

5 –هو أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، ويعرف بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه، كان إمام المحدثين في عصره، وحافظ المسلمين في زمانه، صنف كتبا كثيرة جليلة القدر، منها – على سبيل المثال (فتح الباري شرح صحيح البخاري) وهو أفضل شرح لهذا الصحيح، و (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) وهو كتاب مفيد جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وغيرهما، ولد سنة: 773هـ، وتوفي سنة: 852هـ في القاهرة ، انظر: الأعلام للزركلي، ج: 1، ص: 178.

6-فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ، (المتوفى: 852هـ) رقّمه وبوّب أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،ج5 باب في تحريم الخمر، ص46.، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379.

7 – هي حالة من الخفة والسرور وثرثرة الكلام تعتري أكلة القات أثناء مضغهم للقات.

قال الإمام الصنعاني(1) رحمه الله: " ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة ومن قال: إنها لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة، وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة (2) أخرجه أبو داود أنه « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» (3).وقال ابن القيم رحمه الله:" إن الخمر يدخل فيها كل مسكر، مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا"(4).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: في حديثه عن القات: " اتفق القائلون بالحل والحرمة على أن فيه نشاطا و روحنة " (5) وهذه الخصائص ثابتة للقات، كما اتفق القائلون بالحل والحرمة، وهي من أهم الخصائص في الخمر، قال الفخر الرازي رحمه الله (6)" السكر الذي يطلبه هواته إنما هو النشوة والطرب" (7) ولقد ثبت عن غير واحد من علماء الشريعة(8)،أنّ القات مسكر لما يتولد منه من لذة ونشوة وسرور وطرب، فيكون

1- هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف بالأمير: مجتهد، من بيت الإمامة في اليمن. أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام. له نحو مائة مؤلف منها سبل السلام، ولد بمدينة كحلان ونشأ فيها ، ولد سنة 1182 هـ -وتوفي بصنعاء، سنة 1688 - 1768 م، انظر الأعلام للزركلي،ج6،ص 38.

2 - سبل السلام، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني، (المتوفى: 1182هـ)ج2،ص451 الناشر: دار الحديث الطبعة .

3 - أخرجه أبو داود في سننه، ج5،ص،529، حديث برقم(3686) المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، و سكت عنه، قال ابن الاصلاح والحافظ العراقي: ما سكت عنه أبو داود صالح للإحتجاج. "وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 10 ص 278 رقم (4732). قال عنه الشوكاني: في : البحث المسفر "وإذا أردنا الكشف عن حقيقة رجال إسناده، فليس فيهم من هو متكلم عليه إلا شهر بن حوشب. وقد اختلف في شأنه أئمة الجرح والتعديل، فوثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وهما إماما الجرح والتعديل، ما اجتمعا على توثيق رجل إلا وكان ثقة..." ثم ساق الشيخ كلامه إلى أن قال: "فأقل أحوال حديث شهر المذكور أن يكون حسنا".

4 - زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) ج 5 ص 662الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م

5-رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات،، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، وهي مطبوعة مع كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى ج4،ص227

6 -هو أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، المعروف بفخر الدين الرازي، عالم عصره، وإمام دهره، ولد سنة: 544هـ، وتوفي سنة: 606هـ، انظر الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، المحقق: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث، ج: 4، ص: 175.

7 - حكم القات في الشريعة الإسلامية ، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص360.

8 - منهم الفقيه إبراهيم العراقي والشيخ علي بن يحيى الإرياني.

حراماً كغيره من المسكرات،كالحشيشة، فعن ابن عمر رضى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» قال الإمام الشوكاني رحمه الله(1)" إن كل مسكر من أي نوع خمر، وتحريم الخمر ثابت بالضرورة الدينية، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلا يحل نوع من أنواع المسكر قليلا كان أو كثيرا " (2).

ولو سلّمنا وقلنا بعدم إسكار القات، فإن أضراره ومفاسده الدينية والدنيوية كافية لتحريمه، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾(3) وجه الاستدلال من الآية : " أن ما حرم الله ورسوله شامل لكليات الشريعة كحفظ النفس والنسب والمال والعرض" (4).والله جلّ جلاله أحلّ لعباده كل الطيبات من المأكل والمشرب، والطيب كل ما يتلذذ به الناس من المأكل والمشرب، وكان خالياً من المضرات، وحرّم عليهم جميع الخبائث فمضرة، ولا شك أنّ القات من المضرات والخبائث المحرمة ، فالمضرات القات تمس جميع الضروريات الكلية التي جاءت الشريعة لصيانتها وحفظها، قال تعالى﴿ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾(5) "لأن شرب الخمر يشغل عن ذكر الله وعن فعل الصلاة " (6). وكذلك القات يصد ويلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، فأكثر أكلة القات لا يصلون، ومن صلى منهم لا يحافظ على الصلاة في أوقاتها ولا يبالي قال تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا

---

1 – هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان، باليمن) عام 1173 هـ = 1760م- ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة 1229 ومات حاكما بها،.في عام 1250 هـ= 1834 م. انظر: الأعلام للزركلي ج6،ص298.

2- السيل الجرار،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (المتوفى: 1250هـ) باب الأطعمة والأشربة، ص722،الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة الأولى .

3 – الأعراف الآية:157

4 –التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ) ج10،ص166 الناشر الدار التونسية للنشر تونس، سنة النشر: 1984 هـ .

5 – سورة المائدة الآية:91 .

6- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، ،ج10،ص79 ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الثانية، 1415 هـ .

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (1)

وجه الدلالة من الآية :أنّه تعالى نهى الإنسان عن قتل نفسه، وكلما يكون سبباً في تلفها وهلاكها سواء كان عاجلاً أو آجلاً ، مباشراً أو غير مباشر، لقد امتنع من الاغتسال الصحابي الجليل عمرو ابن العاص في الليلة الباردة، في غزوة تبوك حيث خاف على نفسه الهلاك، وتيمم للصلاة وأقرّ له النبي صلى الله عليه وسلم لما استدل بقوله :﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ﴾ ولا شك أنّ القات موت بطيء لما يتولد منه من الأمراض الخطيرة ،فضلاً من آفاته الأخرى الأمنية والدينية والاقتصادية والأخلاقية، فكل ذلك يكفي أن يكون سبباً لتحريم القات(2)قال تعالى:﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴾ (3)

ووجه الدلالة من الآيتين أنّه لما أمر الله سبحانه عباده ما أمر به من الأوامر، ثم نهاهم عن الإبذار والإسراف في أموالهم، إذ المال أساس حياة الإنسان وقوامها، وسمى الله المبذرين إخوان الشياطين لشناعة فعلهم وجرأتهم في اقتراف محارمه، فالتبذير حرام، وهو صرف المال في وجه غير حق،(4) ولا شك أنّ الإنفاق على تخزين القات فيه تبذير وإسراف وإضاعة المال، وإهمال الحقوق لمن يعول عليهم من الأهل والأولاد، فالمتعاطي يدفع كما يملك من المال لتحصيل حزمة القات وبسبب القات تهدّمت البيوت وتيّتمت الأطفال وتفككت الأسر.

---

1 – سورة النساء الآية:29

2 – الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري،ج5،ص157 ،الناشر: دار الكتب المصرية القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م .

3– سورة الإسراء الآيتان : 26–27 .

4 – أنظر: فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) ج3،ص263،الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت الطبعة: الأولى – 1414 هـ.

ثانياً : السنة:

استدلوا بأحاديث منها:

1- عن أم سلمة رضى الله عنها، قالت: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»(1)، قال العلماء :" المفتر وهو كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء"(2) وقيل :" هو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر " (3) وقال الرافعي رحمه الله (4)" إن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولاحد فيه" (5) .

ووجه الدلالة من الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر،ولو سلّمنا عدم إسكار القات فهو مفتر ويسبب الفتور الشديد، وهو ما يسمونه أكلة القات غادرو (qaadiro) وهي عبارة عن الفتور شديد، حيث يرقد متعاطيه فترة طويلة، لا يصلي ولا يعمل، وإذا استيقظ يكون خبيث النفس، تظهر على وجهه كآبة واحمرار العين والفتور، ويكثر تثاؤب، فالقات مفتر، فهو حرام بنص هذ الحديث.

1-. حديث صحيح لغيره دون قولها (ومفتر) فقد عده الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف). أنظر: سنن أبي داود،سليمان بن الأشعث بن إسحاق ...(المتوفى: 275هـ)ج 5،ص 529، حديث برقم(3686) المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي،الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م. وقال الإمام الشوكاني عند كلامه هذا الحيث: (وإذا أردنا الكشف عن حقيقة رجال إسناده، فليس فيهم من هو متكلم عليه إلا شهر بن حوشب،وقد اختلف في شأنه أئمة الجرح والتعديل، فوثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وهما إماما الجرح والتعديل، ما اجتمعا على توثيق رجل إلا وكان ثقة، ولا على تضعيف رجل إلا وكان ضعيفا1.

فأقل أحوال حديث شهر المذكور أن يكون حسنا. أنظر: البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر للشوكاني،ص147.

2 - البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر للشوكاني ، ص 149.

3 -البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، للشوكاني ص،148.

4 - هو العلامة أبو الفضل عبد الكريم بن محمد بن الفضل الرافعي القزويني، مفتى الشافعية في عصره، وصاحب المؤلفات المشهورة في المذهب، من مؤلفاته فتح العزيز بشرح الوجيز المشهور بالشرح الكبير، والتدوين في ذكر أخبار قزوين، ولد سنة ٥٥٧هـ وتوفي ٦٢٣هـ وينسب إلى الصحابي الجليل رافع بن خديج .

5 -عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، (المتوفى: 1329هـ)ج 10،كتاب الأشربة، باب ما جاء في السكر، ص 92،الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الثانية، 1415 هـ.

2- عن أبي سعيد الخدري ,أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه» (1)قال الإمام الشاطبي رحمه (2) عند تعليقه هذا الحديث: " فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات، وقواعد كليات... ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة "(3) ولا شك أنّ القات يضرّ بالبدن والعقل والنسل،كما هو سبب لتبذير المال وضياع الحقوق الأهل والأولاد، وهو جناية على الدين، فهو يلهي عن الصلاة وعن ذكر الله، فيعتدي على الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها وصيانتها، فهو داخل في النهي الوارد في هذا الحديث والنهي للتحريم.

3- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق(4) فملء الكف منه حرام » (5).

1- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)ح 2،ص 66،حديث برقم(2345)تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاالناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1411 – 1990، وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي.

2 –هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي، من الأئمة المالكية الكبار، وعالم من علماء الأصول، وله مصنفات عدة، منها: (الاعتصام)، و (الموافقات) وغيرهما، توفي سنة: 790هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج: 1، ص: 75.

3 –الموافقات، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى 790هـ) ج3،ص185،الناشر،دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م .

4 – الفرق: "اثنا عشر مدا... هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا وذلِكَ ثلاثة آصع" انظر: المعْلم بفوائد مسلم، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 536هـ) ج1،ص 376، المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر،الناشر: الدار التونسية للنشر،المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر،المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة الطبعة: الثانية، 1988 م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 1991م.

5 –السنن الصغرى للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)،ج8،كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، ص 300،حديث برقم،(5607)تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب، الطبعة: الثانية، 1406 –1986، صححه الألباني في الجامع الصغير برقم(4552).

4-عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر حرام،وما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) .

ووجه الدلالة من الأحاديث:

دلّت الأحاديث على حرمة كل مسكر من أي شيء كان، كثيره وقليله، والقات من المسكرات،وقصص إسكار القات مشهورة عند أكلة القات، لكن إذا سكر أحدهم لا يقولون سكر، بل يقولون أصابه مُرْقام (murqaam) وفي الحقيقة هو عبارة عن السكر، بحيث لا يعي ما يقول متعاطيه في حالة المرقام، وقد يقوم من مجلسه ويسرح ويمشي مسافات وعقله غائب أو مشوش، وقد صرّح غير واحد من العلماء بإسكار القات منذ ظهوره، فضلاً عن آفاته الأخرى التي تكفي أن تكون سبباً لتحريمه.

ثالثاً: القياس:

استدل القائلون بتحريمه بالقياس، وقاسوا القات على الخمر، والقياس معناه " إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم ،لاشتراكهما في علة ذلك الحكم" (2) فالخمر ورد نص على تحريمه وهو قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴾ (3)

ووجه الاستدلال من الآية :"دلّت الآية على حرمة الخمر وهي نص في تحريمه، فالخمر أصل وهو المقيس عليه، والقات فرع وهو المقيس، والحكم الحرمة، والعلة في تحريم الخمر الشدة المطربة، والصد عن الصلاة وعن ذكر الله، فمتى وجدت هذه العلة في الفرع حُكم عليه بالتحريم كحكم الأصل، وحيث قد وجدت هذا العلة بعينها في القات فيكون حراماً قياساً، على الخمر"(4) وقد يستشكل البعض وصف القات بالإسكار، فقد أجاب على هذا الإشكال شيخ الإسلام بن الحجر الهيتمي عن كلامه عن الحشيشة، بعدما استشكل بعض العلماء وصفها بالإسكار والتخدير قال رحمه الله : "...وذلك أن الإسكار يطلق

---

1 - أخرجه ابن ماجه في سننه،ج4،باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ،ص 475، حديث برقم(3392)،المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م ،وصححه الألباني في إرواء الغليل:برقم(2375).

2 -أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، ص183، مؤسسة الرسالة الناشرون، ط الأولى -1435هـ-2014م

3 - سورة المائدة الآية 90.

4 - حكم القات في الشريعة الإسلامية ،لعلي بن موسى بن علي الحكمي،ص379.

ويراد به مطلق تغطية العقل، وهذا إطلاق أعم ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشوة وطرب، وهذا إطلاق أخص، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق، فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق إذ كل مخدر مسكر وليس كل مسكر مخدرا" (1) .

القول الثاني: أنه حلال، وهو قول بعض علماء اليمن، منهم:

1-الإمام الشوكاني رحمه الله قال: " وأما القات فقد أكلت منه أنواعا مختلفة وأكثرت منها فلم أجد لذلك أثرا في تفتير ولا تخدير ولا تغيير، وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره، وبلغت تلك المذاكرة إلى علماء مكة، وكتب ابن حجر الهيتمي في ذلك رسالة طويلة سماها "تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات" ووقفت عليها في أيام سابقة فوجدته تكلم فيها بكلام من لا يعرف ماهية القات وبالجملة أنه إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه، وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حرم لإضراره وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عموميات القرآن والسنة"(2) كما ترى الشيخ كان يأكل القات ويرى بحله، وسبب ذلك أنه لم يظهر له شيء من آثار القات، فتمسك الشيخ بالبراءة الأصلية، لكن كلامه مقيد بعدم إضراره، واليوم مضرات القات ظاهرة ومحققة، وكذلك أفتى بحله الإمام الصفي المزجد (3) رحمه الله ،كان يقول بتحريمه، ثم أكل شيئاً منه للاختبار، فلم ير به بأس فتراجع عن قوله، فقال: "وأما القات والكفتة فما أظنه يغير العقل ولا يصد عن الطاعة وإنما يحصل به نشاط و روحنة وطيب خاطر لا ينشأ عنه ضرر بل ربما كان معونة على زيادة العمل فيتجه أن حكمه وإن كان العمل طاعة فتناوله طاعة، أو مباحا فتناوله مباح فإن للوسائل حكم المقاصد" (4) نفى الشيخ مضرات القات، ثم أثبتها من حيث لم

1-الزواجر من اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،ج1،ص 356 ،الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى، 1407هـ - 1987م

2- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (المتوفى 1250هـ) ج8،ص 4211،الناشر مكتبة الجيل الجديد في صنعاء. و أيضاً البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، لنقس المؤلف ص 168 الناشر: دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1415هـ

3- هو أبو السرور، أحمد بن عمر بن محمد الزبيدي، المعروف بالمزجد ، من فقهاء اليمن، وأحد العلماء المحققين المعتمدين، المرجوع إليهم في النوازل المعضلة والحوادث المشكلة، ولد سنة: 847هـ، وتوفي سنة: 930هـ، انظر النور السافر عن أخبار القرن العاشر، المؤلف: محي الدين العيدروس، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى – 1405هـ، ص: 127.

4- الفتاوى الفقهية الكبرى، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب، ج4 ص 225، الناشر: المكتبة الإسلامية

يشعر، حيث قال: " وإنما يحصل به نشاط و روحنة وطيب خاطر" وهذه من مضرات القات ، لأن المواد المنبهة في القات تسبب هذا النشاط، وهو نشاط زائف ووهم، تعقبه حالة من الهموم والحزن، لأن نشاط لم يكن طبيعي، إنما كان نشاط قسري تولد عن أكل القات، وهذا ما تفعله جميع المسكرات في جسم الإنسان، أما إعطاء الوسائل حكم المقاصد، فهو مقتصر بوسائل المباحة، والقات ليس من المباحات، بل هو من الخبائث التي يجب على المسلم اجتنابها بسبب إسكارها وتفتيرها و تخديرها، وآثارها الخبيثة بشكل العام.

2- وافتى بحله الفقيه الشهاب البكري الطنبداوي رحمه الله(1): وكان يأكله ويمدحه، فقال:" وأما القات والكفتة فليسا بمغيبين للعقل ولا مخدرين للبدن وإنما فيهما نشوة وتقوية وطيب وقت فإن قصد بهما التقوية على الطاعة فهما مستحبان لأن للوسائل حكم المقاصد" (2).الشيخ أثبت للقات نشوة، وهي بداية السكر، وقيل هو السكر، قال ابن منظور رحمه الله (3) في لسان العرب" الانتشاء أول السكر ومقدماته" وقيل هو السكر نفسه، ورجل نشوان بين النشوة.(4).فكلما نفي الشيخ جمال الدين بن كبن الطبري عن القات من تغييب العقل وتخدير البدن، موجود في القات لكنه أخف من الخمر، كما أن الخمر يغيب عقول شاريه، ويخدر أبدانهم، لكن من تعود بشربه لا يشعر منه أنه نشوان، بل يزاول أعماله اليومية، لكنه في الحقيقة سكران، والقات كذلك يسكر لكنه أخف من الخمر من حيث الإسكار، وهذا معروف عند أصحاب القات، لكنهم لا يسمونه السكر، بل يسمونه مُرْقام (murqaam) وهو في الحقيقة عبارة عن السكر، والعصر الذي عاش فيه الشيخ كانت المعلومات عن القات شحيحة وقليلة، أما اليوم فآثارها ثابتة، سواء أكانت عقلية أو بدنية، والواقع خير شاهد، ولو عاش الشيخ في عصرنا لجهر بتحريم القات بدون تردد، لما يتولد منه من الأضرار الصحية الخطيرة في جميع أجهزة جسم الإنسان، مثل فقر الدم وتوتر الأعصاب وقلة النوم.

1- رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، فهي مطبوعة مع كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لنفس المؤلف ج4 ص 225 الناشر: المكتبة الإسلامية

2 - مصدر سابق

3 - هو أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي الإفريقي المشهور بابن منظور، كان حجة في اللغة، وله مصنفات أشهرها: (لسان العرب)،ولد سنة 630هـ،وتوفي سنة: 711هـ،أنظر: الأعلام للزركلي، ج: 7، ص: 108.

4 -لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور(المتوفى: 711هـ) ج15،ص335،الناشر: دار صادر بيروت الطبعة: الثالثة ، 1414 هـ

3-وقال بحله الإمام جمال الدين بن كبن الطبري رحمه الله [1] وكان يمدحه قال: " أن المشاهدة من أحوال آكليه أنه يحدث لهم روحنة وطيب وقت وتقوية على الأعمال ولا يحدث لهم إسكارا ولا تخبيلا ولا تخديرا" [2].الشيخ لم ير بإسكار القات وتخديره، وقد ذكرنا أن عددا من العلماء قالوا: بإسكاره، والمثبت مقدم على النافي[3] في الإثبات، أما تخديرها فقد أثبت الطب الحديث أنها من المخدرات، وأدرج بعض الدول في قائمة المخدرات الممنوعة في بلدانهم، كالبريطانية [4]، لكن الشيخ لم ينتبه أن الأوصاف التي وصف بها القات، من "روحنة وطيب وقت وتقوية على الأعمال" هي نفس المضرات ،لأن المواد المنبهة في القات تسبب هذه الروحنة وهي راحة ونشاط زائف ومؤقت، ثم يعقبه حالة من الكسل والهموم والأرق والفتور، فضلاً أن يكون معيناً في العمل والنشاط، والمعروف عند جميع الناس، أن المطعومات والمشروبات العادية لا تسبب نشوة ونشاط وروحنة، إنما ذلك من شأن المسكرات والمخدرات. قال بن حجر الهيتمي : معلقاً على كلام البكري الطنبداوي والمزجد:" اتفق القائلون بالحل والحرمة على أن فيه نشاطا وروحنة كما مر عن المزجد ونشوة كما مر عن الطنبداوي وطيب وقت كما مر عنهما، ثم اختلف وهل هذا النشاط الذي فيه يؤدي إلى ضرر والقائلون بالحرمة قالوا يؤدي إليه وما قالوه أقرب بالنسبة للواقع فإن من شأن النشاط والنشوة الذاتيين لمطعوم ومشروب دون العارضين له بواسطة إلف، أو نحوه أنهما يؤديان إلى الضرر حالا، أو مآلا فالإخبار بأنه يؤدي للضرر معه قرينة أي قرينة فإنه إذا وقع الاتفاق على أن فيه نشوة ونشاطا احتاج من سلب الضرر عنه إلى حجة تشهد له بذلك ولا حجة له إلا ما احتج به من مشاهدة آكليه وقد تقرر أن هذا لا حجة فيه لأنه عارضه أخبار غيرهم بخلاف ذلك فإن احتج أنه استعمله قلنا عارضك

1- هو جمال الدين، محمد بن سعيد بن علي الطبري اليماني الشافعي، كان إماما عالما فاضلا فقيها مشاركا في علوم كثيرة، مجتهدا في خدمة العلم، توفي سنة: 842هـ، انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي، الناشر: دار مكتبة الحياة، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج: 7،ص: 250.

2-رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، فهي ملحقة في كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لنفس المؤلف ج4 ص 225 الناشر: المكتبة الإسلامية..

3 - أنظر التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ) ج 3 ص 1350 المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد – السعودية / الرياض، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م

4 - أنظر موقع إلكتروني على الإنترنت https://www.bbc.com تاريخ النشر: 1/7/2013.

أيضا" [1]. كما ترى كان النزاع بين العلماء في القديم في حكم القات إثبات ضررها، لقلة البحوث والمعامل والتحاليل الطبية حول القات، فكان على اعتمادهم تجارب وأخبار آكلي القات، أما اليوم فقد أثبت الطب الحديث آثار القات الخطيرة، فضلاً عن آثاره الأخرى، ولا ينكر آثارها إلا مكابر معاند.

4- قال بحله الإمام عبد الله بن يحي شرف الدين رحمه الله [2] : وله قصيدة يمدح فيها القات، منها قوله:

"أدر غصون يـــواقيت من القات زبـــر جديات أوراق وريـقات

يجلو تناوله قلبي ورؤيته طـــرفي وتحلو به حالي وأوقـــاتي

براج معراج قلبي حين يصعده جبريل قلبي إلى أعلى سمـــاواتـ "[3] .

وقال أيضاً:

"أما ترى قلم الرحمن خط على ألواح أوراقـــه رسم الجلالات

فيرتـقى بي إلى أعلى مواطنه والرين يذهب عن وجه مرآتي"[4].

هذا ما يفعله القات بأصحابه حيث يأخذهم في رحلة الأوهام والخيالات، فالشاعر يتصور أنه في عالم الآخر حيث جبريل يأخذ قلبه ويصعد به إلى أعلى سمـاوات، ويكتب لفظ الجلالة بأوراق القات، هذا من آفات القات، وواقع أصحاب القات، فعندما يأكلونه هم ملوك الدنيا ويديرون العالم، ثم يصبحون في الصباح صعاليك يتسولون بين الناس ويبحثون عن حق التخزين، فتضيع أعمارهم بهذه الحياة الشنيعة، لا يعملون في الدنيا خيراً ولا للآخرة، هذه بعض أقوال القائلين بحل القات، لكن هذا القول يتلاشى يوماً بعد يوم، والمعوّل عليه قليل، ولم أجد حسب اطلاعي أحداً من العلماء المعاصرين المعتبرين يقول به: ولا الواقع يؤيد هذا القول، لأن آثار القات أصبحت مكشوفة وواضحة عند جميع الناس حتى أكلته يعرفون مضراته .

---

1 -رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، فهي ملحقة في كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لنفس المؤلف ج4 ص 227 الناشر: المكتبة الإسلامية.

2 -لم أجد له ترجمة

3 - حكم القات في الشريعة الإسلامية ، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص399.

4 - مصدر سابق ص399.

أدلة القائلين بحل القات :

استدل القائلون بحل القات بأدلة من الكتاب والسنة :

أوّلاً: الكتاب :

1-قوله تعالى﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (1)، 2-وقوله تَعَالَىٰ:﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (2)

ووجه الدلالة من الآيتين:

استدلوا بهذين الآيتين وقالوا: إنّ الأصل في الأشياء الإباحة(3) وأنّ جميع ما خلقه الله تعالى من الحيوان والنبات التي لم يرد فيه دليل خاص على تحريمها، فهو حلال ومباح على البراءة الأصلية(4) وقالوا: إنّ القات من هذا القبيل، لم يرد فيه نصّ من الكتاب ولا السنة على تحريمه، فهو على الإباحة الأصلية قبل ورود الشرع.(5) .

واعتُرض عليهم أنّ مسألة الأصل في الأشياء الإباحة متخلفة بين العلماء، قال النووي رحمه الله: المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة(6) .

ورد القائلون بتحريم القات على هذا الاستدلال "أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم(7) فالانتفاع بأشياء مسكوت عنها مقيد بعدم التضرر بها، ولا شك أنّ القات من المضرات، وهو من أشد

---

1 - سروة البقرة الآية :29 .

2 - سورة الجاثية الآية:13 .

3 -تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)ج2،ص896 الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث توزيع المكتبة المكية الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1998 م .

4 -البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام. تقريب الوصول إلى علم الأصول، لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ص، 191،الناشر:دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م .

5 - حكم القات في الشريعة الإسلامية، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص404، وبدون طبعة وبدون تاريخ

6 - المنهاج شرح صحيح مسلم، لأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ج2،ص91 ،الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، 1392هـ .

7 -الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد (المتوفي 785هـ) ج3،ص165،

الحرمات تحريماً. قال ابن العربي المالكي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (1)" لم تزل هذه الآية مخبوءة تحت أستار المعرفة حتى هتكها الله عز وجل بفضله لنا، وقد تعلق كثير من الناس بها في أن أصل الأشياء الإباحة، إلا ما قام عليه دليل بالحظر، واغتر به بعض المحققين، وتابعهم عليه،وقد حققناها في أصول الفقه بما الإشارة إليه أن الناس اختلف في هذه الآية على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الأشياء كلها على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة.

الثاني: أنها كلها على الإباحة حتى يأتي دليل الحظر.

الثالث: أن لا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم اقتضي فيه.... فهذا سياق القول في المسألة إلى الآية، فأما سائر الأقسام المقدمة فقد أوضحناها في أصول الفقه، وبينا أنه لا حكم للعقل، وأن الحكم للشرع؛ ولكن ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مدخل ولا يتعلق بها محصل. وتحقيق ذلك أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الدلالة، والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان بالعلم وجرياتها في التقديم والتأخير بحكم الإرادة،وعاتب الله تعالى الكفار على جهالتهم بها... وليس في الإخبار بهذه العبارة عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحة،ولا جواز التصرف؛ ..." (2)

واستدلوا أيضاً 3- قوله تعالى :﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (3)

ووجه الاستدلال من الآية:

قالوا هذه الآية :"على أنّ المحرمات منصوصة عليها في هذه الآية، فلا يحرم إلا ما استثنته هذه الآية، وهو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والمذبوح على الأصنام" (4) .

ردّ القائلون بتحريم القات على هذا الاستدلال من وجوه:

الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت عام النشر: 1416هـ - 1995م .

1 - الجاثية الآية رقم: 29.

2-أحكام القرآن،للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) ج1،ص24الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م .

3 - سورة الأنعام: آية 145.

4-حكم القات في الشريعة الإسلامية ، لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص408، وبدون طبعة وبدون تاريخ

أوّلاً: قالوا هذه الآية لا تدل على حصر المحرمات، فهناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة دلت على الأشياء المحرمة لم تذكرها الآية: فمثلاً قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴾ (1) وقوله تعالى ﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌ ﴾(2)

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : عن أبي ثعلبة، قال: « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع » (3).

ثانياً: دلت السنة المطهرة على حرمة جميع المسكرات :

2- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة» (4) .

ثالثاً: وإن لم تكن هناك دليل خاصُ ذكرت اسم القات، فهو تشمله عموم الكتاب والسنة التي نهت عن الخمر والمسكرات وتبذير المال والضرر والصدّ عن سبيل الله وإضاعة الوقت.

ثانيا: الأدلة من السنة:

استدلوا بأحاديث منها:

عن أبي عثمان، عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: « الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » (5)، وجه

1- سورة المائدة الآية :90.

2 - سورة المائدة :3 .

3 - صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج ،كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من سباع،ج3،ص19 33،برقم(1932).

4 ـصحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج،ج3،كتاب الأشربة،باب بيان أنّ كل مسكر خمر، ص1578 برقم(2003)

5 - سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي (المتوفى: 279هـ) ،ج4،ص220 (1726)الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م. حسنه الألباني: في صحيح الجامع الصغير، ج 1،ص 609،برقم(3194) لإبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ) الناشر: المكتب الإسلامي.

الاستدلال من الحديث، أنّ القات حلال بنص هذا الحديث ،لأته ما سكت الله عنه، وما سكت الله عنه فهو العفو، والحرام ما حرّم الله ورسوله، وليس لأحد حق التحريم

والتحليل والمحرمات محصور في الكتاب والسنة، ولا ينبغي لأحد أن يزيد فيهما أو ينقص منهما .

وردّ القائلون بتحريم القات على هذا الاستدلال فقالوا:

أولاً: "لقد أجمع العلماء من فقهاء الحنفية و المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية على تحريم الحشيشة والأفيون مع أنهما لم تكن مذكورة ضمن ما حرّم الله في كتابه نصاً، ولكنها مقيسة على الخمر فحرمت عن طريق القياس" (1).

ثانياً: "أنّ عدم ذكر تحريم القات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالاسم الصريح لا يدل على أنه مسكت عنه أو مباح، فإنّ القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما قواعد عامة، وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها، إمّا بعبارة النص أو دلالته أو إشارته أو اقتضائه"(2) .

ثالثاً: ليس القات من المسكوت عنه، بل بيّنت السنة النبوية صلى الله عليه وسلم بوجود المشتبهات، فعن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام... »(3). فالقات أقلّ أحواله من المشتبه به، وحثّت السنة ترك المشتبهات، ومن نظر هذا الجانب لا يكون القات من المسكوت عنها، بل يشمله هذا الحديث الشريف أو يجره في ذيله، ويحصل به المطلوب سواء أكان من المحرمات أو المشتبهات، إذ المطلوب ترك المحرمات والمشتبهات.

القول الثالث: تركه أولى(مشتبه به)، وهو قول ابن حجر الهيتمي شيخ الإسلام رحمه الله بعد ما ذكر أقوال العلماء وأدلتهم حول القات قال: " والحاصل أني وإن لم أجزم بتحريمه على الإطلاق لما علمت مما قررته ووضحته وبينته وبرهنت عليه بالأدلة العقلية والنقلية لكني أرى أنه لا ينبغي لذي مروءة أو دين، أو

---

1 –حكم القات في الشريعة الإسلامية ،لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص4017.

2 – مصدر سابق

3 – صحيح مسلم،لمسلم بن الحجاج،كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ج 3،ص 1219،حديث برقم(1599)الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.

ورع، أو زهد، أو تطلع إلى كمال من الكمالات أن يستعمله؛ لأنه من الشبهات لاحتماله الحل والحرمة على السواء" (1) .

استدل صاحب هذ القول بظاهر الأحاديث النبوية :

1-عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام... »(2)

2-وعن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل (3)

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وإذا تقررت لك هذه الأحاديث وعلمت أن غاية أمر هذه الشجرة أنها من المشتبهات تعين عليك إن كنت من الثقات والمتقين أن تجتنبها كلها وأن تكف عنه فإنه لا يتعاطى المشتبهات إلا من لم يتحقق بحقيقة التقوى ولا تمسك من الكمالات بالنصيب الأقوى وزعم أنها تعين على الطاعة إن فرض صدقه غير دافع للوقوع في ورطة الإثم على تقدير صدق المخبرين بوجود الضرر والتخدير فيها فلذلك لا أوافق من قال إنها قد تكون وسيلة لطاعة فتكون مستحبة لأن محل إعطاء الوسائل حكم المقاصد إنما هو في وسائل تحمضت لذلك بأن لم تكن وسائل لشيء آخر وخلت عن أن يقوم بها وصف يقتضي تأكد تجنبها وأكل هذه ليس كذلك؛ لأنه قام بها ما يقتضي التجنب مما أوضحناه وقررناه فالصواب ترك أكلها دائما ولا حاجة بالموفق إلى أن يستعين على طاعته"(4).هذا قول وجيه، وفيه سلامة المرء لدينه ودنياه ويحصل به المطلوب، إذ المطلوب الكفّ عن المشتبهات والمحرمات، ومضرات القات لم تتحمض في أيام ابن حجر الهيتمي لقلة المعلومات عنها وقلة انتشارها.

1- رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، فهي ملحقة في كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لنفس المؤلف ج4 ص 228 الناشر: المكتبة الإسلامية .

2 - صحيح مسلم، ج3، ص 1219، حديث برقم(1599).

3 - لجامع المسند لصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب،ج7، ص87 برقم (5483)تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.

4-رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات ج4 ص ،228.

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله:(1)عند شرحه حديث النعمان ابن بشير معناه: "أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم، فلا يشتبه عليهم ذلك"(2) وهذا من فضل الله على عباد، ففي كل عصر ثلة من العلماء لا تلتبس عليهم الأمور.

الترجيح:

بعد التتبع والاستعراض لأدلة كل فريق، يترجح للباحث قول القائلين بتحريم القات: للأسباب التالية:

أوّلاً: قوّة أدلة أصحاب هذا القول، ولكثرة العلماء القائلين به، من لدن ظهور القات إلى يومنا هذا، فإنهم الكثرة الكاثرة، واستدلالهم هي الأمثل و الأوجه.

ثانياً: تقول قاعدة الفقهية "درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض، قدم دفع المفسدة غالبا"، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات"(**3**).ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:«... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوها»(4)،ولاشك أنّ القات من المفسدات، التي يجب اجتنابها، فمفاسد القات كثيرة ولا يمكن حصرها، فهي تمس جميع مجالات الحياة الإنسان، سواء أكانت دينة أو صحية أو أمنية أو اقتصادية أو خلقية.

ثالثاً: كثرة أدلة القائلين بتحريم القات، وتعدد وطرقها.

1-هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، كان فقيها واعظا، من كبار أئمة الحديث في عصره، اشتهر بقوة الحفظ والفهم، وعدم النسيان، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله مؤلفات كثيرة، ولد سنة: 736هـ، وتوفي سنة: 795هـ،انظر: ذيل طبقات الحفاظ، جلال الدين السيوطي، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بدون طبعة، وبدون تاريخ، ص: 243.

2-جامع العلوم والحكم، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، ج1، 193،الناشر مؤسسة الرسالة بيروت.

3-الأشباه والنظائر،لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) ص78،الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1411هـ 1990م.

4- صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، ج 2،كتاب الحج، باب فرض الحج، ص 975 برقم(1337)،الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.

الفصل الثالث: أسباب تعاطي القات في لاسعانود وعلاجها على ضوء الشريعة

وفيه مبحثان

المبحث الأول: أسباب تعاطي القات في لاسعانود

المبحث الثاني: علاج أسباب تعاطي القات في لاسعانود

المبحث الأول: أسباب تعاطي القات في لاسعانود

وفيه تمهيد ومطلبان

تمهيد:نبذة عن مدينة لاسعانود

المطلب الأول: الأسباب الفردية.

المطلب الثاني: الأسباب الاجتماعية.

تمهيد: نبذة عن مدينة لاسعانود

مدينة لاسعانود: هي عاصمة إقليم سول، تم تأسيسها بعد هزيمة قوات الدراويش أمام الاحتلال البريطاني عام 1921م، واعترفت لها كمديرية عام 1942م،ثم عينت عاصمة المحافظة سول عام 1984م وتقع في الشمال غرب الصومال،وتبعد عن العاصمة مقديشو حوالي 1026 كم [1].

ويقدر سكانها حوالي مائتي وأربعين ألف نسمة[2] ويعتمد اقتصاد المدينة على قطاعي والمواشي والتجارة والسيولة الواردة من قبل المغتربين .

1- انظر: على موقع الكتروني walwaal.com مقال الذي كتبه الأديب عثمان عبد النور حاشي، تاريخ النشر: شهر يناير. 21 / 2023

2 انظر على موقع الكتروني city population تاريخ النشر 2019 .

المطلب الأول: الأسباب الفردية

هناك أسباب فردية كثيرة تؤدي إلى تعاطي القات، منها:

1- ضعف الوازع الديني عند المتعاطي:

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أكل القات ضعف الوازع الديني، لأنّ الوازع الديني هو الحصن الحصين والسد المنيع الذي يمنع الشخص من اقتراف المعاصي، وسفاسف الأمور من تعاطي القات والمخدرات والمفترات، وترك الصلوات والواجبات و إضاعة الحقوق، فبسبب ضعف الإيمان وعدم الإلتزام والتمسك بالدين الحنيف، يحمل الشخص إلى تعاطي القات، وقد ذكر النبيّ الله صلى الله عليه وسلم: أنّ ضعف الإيمان هو سبب لارتكاب المعاصي والفجور، قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» [1]، فأكثر من يتعاطون القات في مدنة لاسعانود الصومالية التزامهم الديني ضعيف، فكثير منهم لا يصلون،فربّما بعضهم لا يصلون سنوات كثيرة لاسيما مدمنوهم،لأنهم في النصف الأول من النهار يبحثون عن القات بأيّ طريقة ممكنة، برشوة أو باحتيال أو بتسول، ثم في منتصف النهار يجلسون لمضغه، فتفوتهم جميع الصلوات، إلا من رحمه الله، قال الله تعالى منوهاً على فضل الصلاة وأهميتها: ﴿..إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [2] فكيف يجتنب عن المنكرات والمعاصي من تعاط القات والمفترات وغيرها، ممن ضيّع الصلاة؟ فهذا محال.

2- مخالطة أصدقاء السوء ومصاحبتهم:

قد يتخذ المرء صديق السوء فيدفعه إلى المنكرات والمعاصي، ولا شك أنّ صديق السوء له تأثير سلبيّ على أصدقائه، فكثير من الناس تعلّموا أكل القات عن طريق رفقاء السوء، وقد حذّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباعههم ومصاحبتهم، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل» [3].

1-صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج ،ج،1 كتاب الإيمان،باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي،ص36،بحديث برقم (67).

2 -سورة العنكبوت الآية :45

3 - سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني(المتوفى275هـ) ج7، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس،ص204،حديث برقم:(4833)الناشر دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، صححه الألباني في سلسلة الأحاديث،لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري

3 – الإعتقادات القات في كونه منشط ومقاوم للنعاس:

يتعقد كثير من أكلة القات في مدينة لاسعانود أنّ القات ينشط ويقاوم النعاس والكسل، فكثير ممن يتعاطون القات ينطلقون من هذا الاعتقاد الخاطئ ، فيبحثون عنه للمتعة والراحة والنشاط.

4-الفراغ:

كثير من الذين يتناولون القات يأكلونه بسبب كثرة الفراغ، فأصبح الوقت الذي هو رأس مال الإنسان معضلة ومشكلة عندهم، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ "(1).فالأكلة القات يحاربون هذه النعمة من حيث لا يشعرون، ولأجل القضاء عليها يلوكون هذه الشجرة الخبيثة.

5-الضغوط والتوترات النفسية:

قد يتعرض بعض الناس لهموم ومشكلات النفسية بسبب ضيق العيش أو الأمراض أوالآفات الصحية أو فقدان أقاربهم وأصدقائهم أو أيّ سبب ما، فيلجؤهم ذلك إلى تعاطي القات والمخدرات(2).

الألباني (المتوفى: 1420هـ)ج 2، ص 597،برقم(927) الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف).

1 – صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ،ج8، كتاب الرقاق، باب: لا عيش إلا عيش الآخرة،ص88،حدث برقم(6412).

2- انظر : المخدرات آثارها النفسية الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، للدكتور خالد المهندي ،ص67.

المبطلب الثاني: الأسباب الاجتماعية

أولاً: الأسباب التي تعود إلى الأسرة:

تعتبر الأسرة أساس المجتمع والخلية التي يتلقى منها الجميع الإرشادات والتوجيهات،فصلاحها صلاح المجتمع وفسادها فساده، فالاستقرار والوفاق بين الوالدين يبعد الشباب والصغار من الانحرافات الدينية والخلقية وتعاطي القات والمخدرات والمسكرات.

فمن الأسباب التي تعود إلى الأسرة:

1-القدوة غير الصالحة من الوالدين

قد يتعاطى بعض الآباء والأمهات القات، فيقلد الأولاد ويرون أكله أمراً طبيعياً، أو من الأمور الحضارية والمدنية، وقد ذكر النبيّ صلى الله عليه تأثير الآباء على الأولاد هم فقال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة(1) ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...»(2)

2- الطلاق وتهدّم البيوت

لا شك أن الطلاق والفرقة بين الزوجين وتهدّم البيوت له دور كبير لضياع الأولاد وتعلمهم بالمخدرات والقات، فالطلاق وتهدّم البيوت يلجئ كثيرٌ من الشباب إلى تعاطي القات والمخدرات، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت " قال الأعمش: أراه قال: «فيلتزمه» (3)

3-الترف وإعطاء الأبناء نقوداً فوق احتياجاتهم، قد يغفل كثير من الأولياء الأمور ما يفعل أبناءهم النقود التي يعطونهم، فعدم المتابعة تصرفات الأنباء المالية ينتج عنه كثير من الانحرافات،ويكون سبباً لتعاطي القات والمسكرات.

1- أي: خلقتهم مستقيمين متهيئين لقبول الهداية :انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار ، لإبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، ج 2 ،ص 316 ،الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر الطبعة: الأولى، 1433 هـ ، 2012 م

2- صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل،ج2،كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات ، هل يصلى عليه،ص94،حديث برقم (1358).

3 - صحيح مسلم،لمسلم بن الحجاج،4،كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا،ص2167،حديث برقم(2813).

ومن الأسباب الأخرى الاجتماعية:

1- غياب دور المؤسسات التعليمية :

فالمدارس ودور القرآن والجامعات هي أماكن التغيير والتوجيه في المجتمع، فغياب هذه المؤسسات،أو ضعف رسالتها يؤثر في المجتمع سلباً، فكثير من الطلاب الدين ينتمون إلى هذه المدارس ليس عندهم أيّ تصور عن القات ومضاره، فأصبح مضغ القات كلأً مباحاً لجميع فئات المجتمع.

2-تعاطي القات بعض العلماء والوجهاء

تعاطي بعض علماء الشريعة وطلابهم للقات، لإعتقادهم في كونه منشطاً ومفتحاً للذاكرة ومقاوماً للنعاس والكسل والخمول ومقللاً لشهوتي الفرج والبطن (1) هذا مما حمل كثيراً من الناس مضغ القات، لأنهم يعتقدون إباحته ويقتدون ببعض العلماء بالنظر إليهم بعين الاحترام والتقدير، وبعد ثبوت الأضرار القات في هذا العصر ما زال هناك كثير من العلماء في مدينة لاسعانود يتعاطون القات ولا سميا علماء الطرق الصوفية، وهذا من أهم الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات(2).

3- اعتبار بيع القات والإتجار به مباحاً في المجتمع

لا شك أنّ بيع القات والإتجار به في المدينة من أهم الأسباب المؤدية إلى تعاطيه،فانتشار القات في مدينة لاسعانود فوق الخيال، فمن من الجولة (Goolada) إلى مطعم الريْس(Rays hudheel) يوجد واحد وثلاثون محلاً للبيع القات ومركزان للتوزيع، وهي مسافة لا تتجاوز خمسمائة متر، فالإتجار بالقات أصبح أمراً طبيعياً كالمواد الغدائية(3).

1- ينظر: مخطوط الإلمام بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، لتقي الدين المقريزي، صفحات غير مرقمة، تحقيق للدكتور علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن، وأيضا كتاب مكافحة القات في الصومال، للدكتور غريب محمد سيد أحمد، ص34، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض

2- انظر: المخدرات وآثارها النفسية الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، للدكتور خالد المهندي،ص69.

3 -مقابلة:المهندس مبارك محمد فارع، مكان المقابلة لاسعانود تاريخ المقابلة 2022/11/15م

المبحث الثاني: علاج أسباب تعاطي القات في لاسعانود

وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد

المطلب الأول: علاج الأسباب الفردية.

المطلب الثاني: علاج الأسباب الاجتماعية.

تمهيد

لقد جاءت نصوص الوحيين من الكتاب والسنة هدىً ورحمةً وشفاءً وعلاجاً للناس من الأمراض النفسية والبدنية، قال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾(1) وقال أيضاً: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴾ (2) وقال صلى الله عليه وسلم: «يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدا " قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: «الهرم»:(3).وسأذكر إن شاء الله في المطلبين التاليين علاج الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات على ضوء الشريعة الإسلامية.

---

1 - سورة الإسراء الآية: 82

2- سورة فصلت الآية:44

3- سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى ج4،ص 383،حديث برقم (2038) وقال: حسن صحيح .

المطلب الأول: علاج الأسباب الفردية

1-علاج ضعف الوازع الديني:

ضعف الوازع الديني الذي هو سبب رئيس لإرتكاب المعاصي والانحرافات الشخصية والنفسية وهو من أهم الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات والمخدرات والمسكرات.

علاج هذا السبب خوف من الله واستشعار عظمته سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم الرحيل والمثول أمام رب العالمين وترك الذنوب والمعاصي واللجوء إلى الله جلّ جلاله وإخلاص النية لله وتعلم العلوم النافعة والإكثار من الأعمال الصالحة ومجاهدة النفس والشيطان. قال تعالى ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴾(1) وقال أيضاً جلّ جلاله :﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ (2) وعن أبي هريرة قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم :«من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة» (3)قال سيد قطب رحمه الله (4): "الخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة، وقل أن يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى"(5) وقال ابن تيمية رحمه الله: "الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله"(6).

2-علاج أصدقاء السوء :

الصداقة من أهم العلاقات الاجتماعية ولها تأثيرها، سلباً وإيجاباً، فكثير من الذين يأكلون القات لأنهم تعلموا من أصدقائهم، ومن ترك منهم تعاطيه لم يكن ذلك إلا المصاحبة الأخيار ومفارقة الأشرار، فعلى المسلم أن يختار صديقاً صالحاً يعينه على دينه ودنياه، وأن يجتنب مصاحبة الأشرار وأصدقاء السوء، فقد

---

1 -سورة الرحمن الآية :46.

2 -سورة العنكبوت الآية :69

3-سنن الترمذي لمحمد بن عيسى ،ج 4،ص 633،حديث برقم(2450) وصححه الألباني في سلسلة، الأحاديث الصحيحة،ج 5،ص 442، برقم(2335)

4-سيد قطب بن إبراهيم المصري، مفكر إسلامي، وله مصنفات متداولة مفيدة في بابها، منها(مشاهد القيامة في القرآن)، و (العدالة الاجتماعية في الإسلام)، انظر: الأعلام للزركلي، ج: 3، ص: 147.

5-في ظلال القرآن، لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي،ج6،ص3819،الناشر دار الشروق بيروت القاهرة الطبعة: السابعة عشر - 1412 هـ.

6- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ج1، 147،الطبعة: الأولى، 1418 هـ .

ضرب صلى الله عليه وسلم، مثلاً عجيباً للصديق الصالح والصديق السوء، فعن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال::«إنما مثل الجليس الصالح، والجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة» (1) قال الإمام النووى رحمه الله عند كلامه عن هذا الحديث: "وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته"(2) .

3 – علاج الاعتقاد الخاطئ :

كثير من الذين يتناولون القات يعتقدون أنّه منشط ومقاوم للكسل والنعاس، نعم قد يسبب القات بعض هذا الأشياء أو كلها لوجود المواد المنبهة والمهيّحة للجهاز العصبي، كما بيّن الطب الحديث(3)، لكن أكدّت الدراسة الطبية، أنّ هذه الانفعالات لها أثر خطير على صحة الإنسان، ولا ينبغي تناول المضرات كالقات وغيره فهي من المحرمات، فالحصيف يقف عند حدود الله، ولا يتبع هوى النفس وخطوات الشيطان ، كما لا ينبغي أن يتعلق الإنسان الأشياء التي لم يعرف نفعها عن طريق الشريعة أو بالتجربة العلمية. قال صلى الله عليه وسلم: «من تعلق شيئا وكل إليه» (4) فكيف يُعتقد نفع ما ثبت ضرره،وحكم عليه كثير من العلماء المسلمين على تحريمه؟ ليس هذا إلا مكابرة ومعاندة وتمادياً في الغي، فترك أكل القات فيه ورع وتقوى وسلامة من الآفات التي يسببها.

4–علاج الفراغ :

الفراغ مفسدة للإنسان وعلاجه العمل واستغلال الوقت، فالوقت أثمن ما يملكه المرء وهو أسهل ما يضيع عنه، وعمر الإنسان محدود، والواجبات أكثر من الأوقات،ونصوص الشريعة حثت على العمل والمداومة عليه.

1– صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء،ج4، ص 2026،بحديث برقم (2628).

2–المنهاج شرح صحيح مسلم، لأبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، ج16،كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السواء ص178،الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت.

3 – حكم القات في الشريعة الإسلامية ،لعلي بن موسى بن علي الحكمي، ص42.

4 –سنن الترمذي، ج 4، باب ما جاء في كراهية التعليق ،ص 403،،جديث يرقم(2072)قال الألباني:حسن لغيره، انظر:صحيح الترغيب والترهيب للألباني،ج 3، ص 348، حديث برقم(3455).

قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وهو أخشى الناس وأتقنهم عملاً وأحرصهم على ستغلال الوقت: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾(1)،فأمر سبحانه نبيّه إذا فرغ من الفرائض أن ينصب في قيام الليل، وإذا فرغ من صلاته أن ينصب في الدعاء، وإذا فرغ من أمور دينه أن ينصب في أمور دنياه(2)، وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على قيمة الزمن وخطورة الفراغ، فالعاقل من يستثمر أوقاته ويحرص كل ما ينفعه، ويجتنب مجالس القات واللهو والنميمة والقيل والقال، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه» (3) و يدل هذا لحديث أنّ الامتحان في الآخرة يدور حول الزمن والوقت،فالعمر الذي يكتسب فيه الإنسان ما له وما عليه، هو عبارة عن الوقت، فعلى المسلم أن يتقي الله في أوقاته، وأن يملأ فراغه فيما ينفعه، وأن لا يجعله حسرة ووبالاً عليه، فجميع الناس محسنهم ومسيئهم يتمنون العوة إلى الدنيا لازدياد العمل الصالح واكتسابه،

قال الحسن البصري رحمه الله::(4) " ابن آم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضك"(5).

وقال أبو العتاهية: " إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة "(6).

5- علاج الضغوط والتوترات النفسية:

1- سورة الشرح الآية :7.

2-ينظر:زاد المسير في علم التفسير، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، محقق: عبد الرزاق المهدي، ج4،ص 462،الناشر دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى1422 هـ ،ج4،ص 462.

3- سنن الترمذي،ج 4، ص 612،حديث برقم:(2417) وقال: حسن صحيح.

4 – الحسن بن يسار البصري الفقيه القارئ الزاهد العابد سيد زمانه إمام أهل البصرة، ولد سنة ٢١هـ في خلافة عمر، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوجة رسول الله، وكان من كبار أئمة التابعين، توفي سنة ١١٠هـ رحمة الله عليه ،انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764هـ)ج ١٢ ص ١٩٠ المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، الناشر: دار إحياء التراث – بيروت ، عام النشر:1420هـ- 2000م.

5 – حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ). ج 2 ص 148 الناشر: السعادة – بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م.

6 – خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوفى: 837هـ) ج 2 ص 266، المحقق: عصام شقي والناشر: دار ومكتبة الهلال–بيروت، دار البحار–بيروتالطبعة: الطبعة الأخيرة 2004م .

الشريعة الإسلامية منهج رباني متكامل يلائم جميع جوانب الحياة في السراء والضراء وفي الخوف والأمن وفي القلق والطمأنينة، فهي تعالج الضغوط والتوترات النفسية والمصاعب التي يتعرض لها الإنسان على أحسن الوجه:

ويكون علاج هذه المشكلة: الرضى بقضاء الله وقدره، والصبر على البلاء والمصائب وعدم الجزع، وإخلاص النية وإفراد العبادة لله وحده وملازمة الذكر والاستغفار، والإكثار من الطاعات من صلاة وصوم ودعاء وصلة الأرحام، وتزكية النفس من الذنوب والمعاصي والآثام، ومصاحبة الصالحين والأخيار، فعن صهيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرا له»(1). فالمؤمن في الخير في جميع حالاته إن أصابته ضراء ونقمة كفقدان الولد والحبيب وإفلاس المال، صبر راضياً لقضاء الله وقدره ومحتسباً، فيكون ذلك خيراً له، وإن حصل له خير ونعمة كإنجاب الولد وتعلّم العلم النافع وحصول المال شكر فكيون ذلك خيراً له، ولا يستطيع ذلك إلا المؤمن صحيح الإيمان، قال تعالى عن الذكر ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ﴾(2) قال ابن كثير رحمه الله(عند تفسيره هذه الآية "أي: تطيب وتركن إلى جانب الله، وتسكن عند ذكره، وترضى به مولى ونصيرا، ولهذا قال: ﴿ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ﴾ أي: هو حقيق بذلك"(3). وقال ابن رجب رحمه الله : "إن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب، فجرت الجوارح"(4) ومن أراد السكينة والطمأنينة النفسية، فعليه بالذكر وقراءة القرآن والابتعاد عن المعاصي والذنوب، فأكثر الأمراض النفسية سببها ترك المأمورات وارتكاب المنهيات، فالفجور والذنوب والمعاصي مصدر القلق والهموم والاكتئاب يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا

---

1 – صحيح مسلم، ج4، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، ص 2295، حديث برقم(2999).

2 – سورة الرعد الآية:28.

3– تفسير القرآن العظيم، لأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، بتحقق: سامي بن محمد سلامة، ج4، ص455الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ – 1999 م.

4 –جامع العلوم والحكم، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي محقق: شعيب الأرناؤوط، ج2، ص47، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة: السابعة، 1422هـ – 2001م

﴿(1) قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره هذه الآية "أي خالف أمري، وما أنزلته على رسولي، وأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه أي: في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره (ضيق) حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة"(2). فأهل الشقاء في الدنيا هم أهل الشقاء في الآخرة ، كما أن أهل السعادة في الدنيا هم أهل السعادة في الآخرة، فالسعادة لا تنال بكثرة المال والمنصب، إنّما تنال بالتقوى والعمل الصالح ومتابعة خير البرية صلى الله عليه وسلم. قال تعالى على لسان نبيه نوح مخاطباً لقومه: ﴿ ثُمَّ إِنِّيٓ أَعۡلَنتُ لَهُمۡ وَأَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ إِسۡرَارٗا ٩ فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ﴾(3).قال صلى الله عليه وسلم : عن الاستغفار « عن ثابت عن أبي بردة..، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إنه ليغان(4) على قلبي، وإني لأستغفر الله،في اليوم مائة مرة »(5) فالاستغفار سبب لغفران الذنوب وتفريج الكربات والهموم ونزول البركات والأمطار وكثرة البنين والأولاد وزيادة القوة ورغد العيش، فالمستغفرون هم أسعد الناس في الدنيا والآخر

1-سورة طه الآية :124.

2-تفسير القرآن العظيم،ج5،ص323.

3- سورة نوح من الآية: 9-12

4 - لغيان : هو ما يتغشى القلب وقيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه، أنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج،ج17،ص 23،الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت،الطبعة: الثانية، 1392

5- صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج،ج 4،ص 2075،حديث برقم(2702).

المطلب الثاني: علاج الأسباب الاجتماعية

أولاً: علاج الأسباب التي تعود إلى الأسرة

1- قلنا من الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات قدوة غير صالحة من قبل بعض الآباء والأمهات بسبب تعاطيهم للقات والمخدرات، وتقاعسهم عن القيام بالواجبات الدينية والمسؤوليات الأسرية وتربية أبنائهم تربية إسلامية صحيحة، مما أدّى إلى انحراف كثير من الشباب،فالأسرة نواة وخلية المجتمع والمدرسة التي يتعلم منها الصغار الدين والأخلاق واللغة ، ففساد هذه المدرسة ضياع النشأ والأجيال المستقبل، وصلاحها سلامة الفرد والمجتمع، وقد أعطى الإسلام بيت المسلم والأسرة المسلمة اهتماماً بالغاً، وأمر بحسن الاختيار بين الزوجين، قال صلى الله عليه وسلم:وهو يحث على زواج ذات الدين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك "(1).

وقال صلى الله عليه وسلم عن الرجل: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد»(2) فكل هذا تمهيد لإيجاد بيت المسلم والأسرة المسلمة الصالحة الخالية من الفساد والانحلال الخلقي، والعلاج الناجع لهذه المشكلة الإختيار المناسب بين الزوجين، وتحليهما بالأخلاق الفاضلة وتحمل كل واحد منهما مسؤوليته وتربية أولادهما تربية إسلامية صحيحة، قال صلى الله عليه وسلم :«ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، ...والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده،...» (3). وكذلك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وظيفة الأنبياء والصالحين ففيه صلاح الفرد والمجتمع، قال تعالى:﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (4) قال الزجاج رحمه الله: (5)"معنى الكلام: ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير، وتأمرون بالمعروف، ولكن «منْ» هاهنا تدخل لتحض المخاطبين من سائر

1-صحيح مسلم، ج 2،كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، ص 1466،حديث برقم(1086).

2-سنن الترمذي، ج 2،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ص 386،حديث يرقم(1085)وقال: هذا حديث حسن غريب.

3-صحيح مسلم، ج 3، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، ص 1459، حديث برقم (1829).

4-سورة آل عمران الآية: 103

5-هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي، الإمام المفسر، صاحب كتاب:(معاني القرآن)ولد سنة: 241هـ،وتوفي سنة: 311هـ،انظر:سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج: 14،ص: 360.

الأجناس"(1). وقال أيضاً سبحانه :﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . . . ﴾(2) بدأ الله بهذه الآية في الذكر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله، فدلّ هذا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيه النجاة وصلاح الفرد والمجتمع، ومنع الفساد الأخلاقي كتعاطي القات والمخدرات، وجميع مظاهر السوء التي لا تتناسب أن تكون بين مجتمع المسلم.

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعاً » (3) هذا مثل جميل ضرب لنا صلى الله عليه وسلم يحثنا وينشطنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بأيدي السفهاء والمفسدين وإلا ستعم المصيبة الصالح والطالح.

2- الطلاق و تهدّم البيوت

لا شك أن الطلاق والفرقة بين الزوجين وتهدّم البيوت له دور كبير لضياع الأولاد ثم تعاطيهم بالمخدرات والقات، فالطلاق وتهدّم البيوت يلجئ كثيرٌ من الشباب إلى تعاطي القات والمخدرات، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت " قال الأعمش: أراه قال: «فيلتزمه» (4)

فعلاج هذا السبب تحمل المسؤولية من الجانبين الشريكين وعدم افراح الإبليس وأعوانه، والعمل بالوصايا الدينية التي تتعلق بالأسرة والبيت المسلم وتربية الأدلادهم تربية إسلامية صحيحة، قال تعالى:﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ

1-زاد المسير في علم التفسير،ج1،.312.

2-سورة آل عمران الآية:110.

3-صحيح البخاري ج،3، كتاب الشركة ، باب هل يقرع فى القسمة والاستهام ،ص 139،حديث برقم(2493).

4 - صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج،4،كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا ،ص2167 ،حديث برقم(2813)

﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا﴾(1) قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره هذه الآية : (فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه،خير كثير لكم في الدنيا والآخرة .).(2) وقال ابن عباس رضى الله عنه: هو(أن يعطف عليها، فيرزق منها ولد،ويكون في ذلك الولد خير كثير)(3) عن أبي هريرة، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر»(4)وقال تعالى:﴿ ....وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا﴾(5) فالرجل لا يستعجل بالطلاق زوجته بل يصبر عليها ويتحمل، وكذالك هي تصبر على ضيق العيش ولا تطلب منه الطلاق ماأمكن .

مراحل التأديب:

1- إذا راى الرجل من زجته ما يكرهه كالنشوز وغيره يبدأ بالموعظة الحسنة ويذكرها بتقوى الله جلّ جلاله والخوف من عقابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة»(6).

2- فإذا لم ينفعها الوعظ هجرها في المضجع

3-فإذا لم يُجْد الهجر إنتقل إلى ضرب التأديب ((ضرباً غير مبرح)) والمقصود منه التأديب والتقويم لا للإنتقام والإعتداء عليهن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...»(7).

---

1 - سورة النساء الآية:19.

2 - أنظر: تفسير القرآن العظيم، لإبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير،المحقق: سامي بن محمد سلامة، ج2،ص243، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

3 - مصدر السابق،ض243.

4 - صحيح مسلم، لمسلم،ج2،كتاب الرضاع،باب الوصية بالنساء،ص1091،حديث برقم((1469)

5 - سورة النساء الآية :34.

6 - أخرجه الترمذي في سننه ، وقال: حسن غريب،أنظر :سنن الترمذي، ح3، 458، حديث برقم(1161).

7 - أنظر: صحيح مسلم ،ج 2،ص 886،حديث برقم(1218)

4- ثم أخيراً يُلجأ إلى تحكيم: لقوله تعالى:﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ (1).

3-الترف وإعطاء الأبناء نقوداً فوق احتياجاتهم.

الترف من أهم دوافع للتبلّد والانحراف فهو إسراف وتبذير، فعادة المترفين تعند ومكابرة وبطر الحق، فلا ينكرون منكراً ولا يأمرون معروفاً، إلا من رحمه الله، فهم أعداء الأنبياء ورسالاتهم وسبب هلاك الأمم وفسادهم، قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴾ (2)

فعلاج مشكلة الترف: توسط في العيش وعدم المغالاة في التنعم ومعرفة خطورة الترف،وإعطاء الأبناء بقدر ما يحتاجون من النقود ومتابعتهم، فكثير من الآباء والأمهات لحنانهم وعطفهم لأولادهم يعطون كلما يسألون، فيكون ذلك سببا لانحرافهم وتعاطيهم القات والمخدرات، لقد حذر صلى الله عليه وسلم أتباعه من الدنيا وما فيها من النعيم والملذات فقال:« ...فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتهم»(3)،فهذا الحديث الشريف يدل على خطورة الترف وبذخ في العيش والتنافس في الدنيا، فهو سبب هلاك الأمم السالفة، ولا أحد يأمن من مكر الله وبطشه،ولا أعني ترك الترف والإسراف والتقتير على الأهل والأولاد والمضايقة عليهم فإنّ الله يحب أن يرى على عباده أثر نعتمه عليهم، قال صلى الله عليه وسلم:«...فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك، وكرامته»(4).

ثانياً: علاج الأسباب الأخرى الاجتماعية:

1- إحياء دور المؤسسات التعليمية في إصلاح المجتمع ومحاربة القات ومعالجته:

فهذه المؤسسات لها دور بناء في إصلاح المجتمع ومعالجة إنتشار القات والمسكرات والمفسدات، فالعلاج التربوي والثقافي هو أحسن طريقة للقضاء على ظواهر الاجتماعية السلبية، ولا بدّ أن تلعب المؤسسات التعليمة دورها في محاربة القات عبر المناهج التعلمية والأنشطه المدرسية، فظاهرة القات منكر يجب إزالته

---

1 - سورة النساء الآية :35.

2-سورة سبأ الآية:34.

4-صحيح المسلم،ج4،كتاب الزهد والرقائق،ص2273،حديث برقم (2961).

4-سنن أبي داوود،ج4،كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان،ص51،حديث برقم(4063)،صححه الألباني في مشكاة المصابيح،ج 2،ص 1246، برقم(4352).

والمشارك مأجور إن شاء الله : قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(1)

2-تعاطي القات بعض العلماء والوجهاء:

العلماء ورثة الأنبياء أمر الله بطاعتهم واستفتائهم، فقال تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴾(2) فالمراد بأولى الأمر الولاة العدول وعلماء الشريعة الذين يعلمون الناس الدين ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر(3) قال صلى الله علية وسلم: «...وإن فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا، ولا درهما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(4).فالعلماء مع قدرهم وجلالتهم واحترامهم ليسوا بمعصومين، يخطئون كما يخطأ كل إنسان فلا يتابع في خطئهم، لذا قال الشافعي رحمه الله(5):"...إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء، ويطير في الهواء، فلا تغتروا به، حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة "(6) والقات من الخبائث التي لا ينبغي بتناوله لصاحب دين وخلق ومروءة أن يأكلها، بل في تركها سلامة من الآفات الدينية والخلقية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه»(7).

---

1 - صحيح مسلم،ج1،كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ،ج، ص 69، حديث برقم (49).

2-سورة النساء الآية:59.

3-ينظر مفاتيح الغيب التفسير الكبير، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، ج 10،ص 114،الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة: الثالثة 1420 هـ.

4-سنن أبي داود، لأبو داود،ج 3،ص 317،حديث برقم(3641)، صححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير،ج 2، ص 1079، برقم(6292).

5 - هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أحد أئمة المذاهب الأربعة، ولد سنة 150هـ وتوفي سنة 2-4هـ وله مؤلفات عدة منها الأم والرسالة ز انظر الكتاب: طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: 476هـ) ج 1 ص 71 هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوفى: 711هـ) ،المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت - لبنانالطبعة: الأولى، 1970م

6 - طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) ج 1 ص 32 تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 1413 هـ - 1993 م

7 -أخرجه أحمد في مسنده ،ج34، ص342، حديث برقم(20739)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات ،وصححه ،الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 1 ص 62 ،تحت رقم (5).

3- اعتبار بيع القات والإتجار به مباحاً في المجتمع:

علاج انتشار القات في مدينة لاسعانود:

مدينة لاسعانود: مدينة إسلامية وجميع سكانها مسلمون، فينبغي أن تكون خالية من جميع مظاهر الفساد من الاتجار بالقات والمخدرات.

فالعلاج الناجع: لمشكلة انتشار القات والاتجار به: قيام العلماء والدعاة والأطباء والحسبة التوعية الدينية الشاملة والمستمرة، تشمل بيان حكم القات للناس وحرمته وبيان أضراره الدينية والخلقية والصحية، وترغيب الناس في ترك أكله والاتجار به خوفاً من الله وحياءً منه، وبث روح الإيمان والتدين، وترهيبهم من اقتراف المعاصي وتناول المخدرات والمفسدات وأكل أموال الناس بالباطل، هذا هو العلاج لمحاربة القات، فكثير ممن يأكلون القات وازعهم الديني ضعيف، وليس عندهم أيّ تصور ومعرفة لأضراره، فرفع الوازع الديني والتعليم الناس لمضرات القات، يكون سبباً لترك الاتجار به وتناوله، فعن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال:«إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، كتبها الله سيئة واحدة»(1).

وقال عبد الله بن المبارك: "رأيت الذنوب تميت القلوب ...وقد يورث الذل إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب ... وخير لنفسك عصيانها" (2).

ولا بد أن يكون ضمن هذا العلاج عقوبات وتعازير شرعية، زاجرة ورادعة عن ظاهرة القات، كالحبس وتغريم وتأديب المناسب، فمن الناس ضعيف الإيمان لا يتورع من اقتراف الذنوب والمعاصي والمتاجرة بالقات والمخدرات، ومنهم شرير معاند ومكابر لا ينفعه النصح والإرشاد والقرآن والحديث، فهذا الصنف يحتاج إلى التأديب بالعقوبات المناسبة، قال الماوردي رحمه الله : " سلطان قاهر تتألف من رهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع لهيبته القلوب المتفرقة، وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة،وتمتنع من خوفه النفوس

1- صحيح مسلم ج1،كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب،ص131، حديث برقم (118).

2- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،ص59، الناشر دار المعرفة المغرب الطبعة: الأولى، 1418هـ 1997م.

العادية؛ لأن في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه، ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي، ورادع ملي. وقد أفصح المتنبي بذلك في قوله:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ... حتى يراق على جوانبه الدم

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعلة لا يظلم

وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما عقل زاجر، أو دين حاجر، أو سلطان رادع، أو عجز صاد، فإذا تأملتها لم تجد خامسا يقترن بها ورهبة السلطان أبلغها.... "(1).

1- أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) ص 134،الناشر: دار مكتبة الحياة،الطبعة: بدون طبعة.

الفصل الرابع: آثار تعاطي القات في لاسعانود وعلاجها على ضوء الشريعة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: آثار تعاطي القات في مدينة لاسعانود:

المبحث الثاني: علاج آثار تعاطي القات في لاسعانود على ضوء الشريعة،

المبحث الأول: آثار تعاطي القات في لاسعانود

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول:الآثار الدينية والخلقية

المطلب الثاني: الآثار الأمنية.

المطلب الثالث: الآثار الاقتصادية.

المطلب الرابع: الآثار الاجتماعية.

المطلب الخامس: الآثار الصحية.

المطلب الأول:الآثار الدينية والخلقية:

للقات آثار دينية وخلقية خطيرة تمس الدين والأخلاق، منها:

1- تناول القات:من أهم الأسباب لإرتكتاب المنهيات وترك المأمورات، فكثير من الذين يسبون الله ورسوله ودينه الحنيف، هم الذين يتعاطون القات، والعياذ بالله؛ فالإستهزاء بالله أو آياته أورسوله كفر وردة عن الإسلام،قال تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴾ (1).

2-ومن آثاره يقتل الحياء الذي هو أساس الأخلاق الفاضلة، ومصدر السعادة والخير، قال صلى الله عليه وسلم: «الحياء كله خير» (2).

3-وسيلة لشرب الخمور والمسكرات، فآكل القات لا يكبر عليه شرب الخمر إلا من رحمه الله.

4- ومن آثاره الدينية ترك الواجبات الدينية من صلاة وصوم، فالصلاة التي هي عماد الدين ركن من أركان الإسلام، وأوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، يتركها كثير ممن يتعاطى القات ففي أوّل النهار يبحثون حق التخزين، وفي وسطه إلى منتصف الليل يلكونه، عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة»، قال: " يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم »(3).

5-ومن آثاره أنه يكثر مجالس متعاطيه الغيبة والكذب(4)

---

1 - سورة التوبة الآيتان:65-66.

2 - صحيح مسلم،ج1،كتاب الإيمان، باب: شعب الإيمان،ص64،حديث برقم(37).

3-سنن أبي داود، لأبي داود سليمان ، ص 229 حديث برقم (864).صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم:2020-892.

4 - مقابلة عير الهاتف مع الشيخ طاهر خليف حفظه الله، تاريخ المقابلة،5-10-2023 مكان المقابلة، قردو. كما ذهب الشيخ إلى حرمة القات، مستدلاً بقوله تعالى : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾ الأعراف، و قوله: صلى الله عليه وسلم«كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام،» سبق تخريجه.

6- ومن آثاره انتشار الرشوة، فآكل القات لا يستحي من أخذ الرشوة، فهمه تحصيل القات بأيّ طريقة ممكنة، فهو معرض لنفسه اللعنة، فعن عبد الله بن عمرو قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي»(1).

7 - ومن آثاره الإختلاط بين الرجال والنساء في أسواق القات، فكثير من النساء يبعن القات بسبب الظروف المعيشية، وكذلك يعملن في نوادي ومجالس القات، وقد تقع بينهم الخلوة المحرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»(2).

---

1 -سنن الترمذي ، ج 3،باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ، ص 16،حديث برقم (1337) قال: حسن صحيح.

2-صحيح مسلم،ج2،كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره،ص978،حديث برقم(1341).

المطلب الثاني: الآثار الأمنية

1-من آثار القات أن بعض الجنود الذين يتعاطون القات هم أناس سكارى لا يستطيعون حماية أمن المدينة، فكثير من سكان المدينة يرون أن القات هو السبب الأول لزعزعة الأمن في المدينة.

2-من آثاره الاشتباك المسلح بين تجار القات، ففي سبتمبر عام 2022م وقع تبادل إطلاق النار بين تجار القات في مطار المدينة لاسعانود، مما أسفر عنه أربعة جرحى وإصابة جناح الطائرة كينية برصاص(1)،كما هو السبب الرئيس لحوادث المرور في المدينة، فالسيارات التي تحمل القات تمشي بسرعة عالية، مما ينتج عنه الحوادث المرورية المروعة(2).

3-ومن آثاره مشاجرات بين تجار القات وعملائهم، وقد يصل الأمر إلى مضاربة واقتتال، وذلك أنّ كثير ممن يتعاطون القات يستدينونه، ثم يصعب عليهم تسديده، ثم يقع تصادم، وقد أخبرتني إحدى بائعات القات السابقة أنها تعرضت للطمة بعدما سألت رجلاً استدان منها القات نقودها(3)

4-ومن آثاره قطع الطريق فإن بعض متعاطيه، يستولون على سيارات القات وينهبون القات وقد يؤول الأمر إلى إراقة الدماء والإقتتال، وبعضهم يسهرون إلى وقت متأخر من الليل مما يؤثر سلباً أمن المدينة وسكانها(4)، و قد أشار بعض تقارير الذي نشرته قناة الجزيرة الإخبارية في عام 2023م: " أن 60% من الجرائم التي تحدث في الصومال هي جرائم يرتكبها المدمنون على القات في سبيل الحصول على حزمة منه، وخاصة المسلحين منهم"(5)

2- ينظر: موقع إلكتروني على الإنترنت : www.hadhwanaag news. net، Khasaare ka dhashay diyaarad lagurasaaseyey laascaanood2 ،التاريخ النشر 2-22-9-2022م.

2-أنظر: جدول رقم(14)

3 – مقابلة عبر الهاتف، مع أم محمد أحمد تاجرة القات السابقة، تاريخ المقابلة، 2/ سبتيمبر/2023م مكان المقابلة نيروبي.

4 – مقابلة عبر الهاتف، مع سعيد حسن فارح، قائد الشرطة محاربة الخدرات وضبط الأمن، تاريخ المقابلة 10/8/ 2023م،مكان المقابلة لاسعانود.

5 – ينظر: موقع إلكتروني على الإنترنت، https://www Aljazeera.net،القات تحد للإقتصاد والأمن بالصومال،تاريخ النشر 7/1/عام:2023م.

المطلب الثالث: الآثار الاقتصادية.

1-من آثار القات عزوف الشباب عن العمل، فكثير من الشباب الذين هم في سن العمل يهدرون أوقاتهم في مجالس القات، ولا ينتجون شيئاً، وهذا يزيد اقتصاد المدينة ضعفاً وتدهوراً.

2-ومن آثاره الاقتصادية استيراد كمية كبيرة من القات ومبادلتها بعملة صعبة(1) لقد تحدثت مع عبد الغني نور فارح وأخبرني أن كل يوم تأتي في مدينة لاسعانود طائرة من الكينيا تحمل مائتي كيس من القات، 200(jawaan) وكل كيس فيه 25 كيلو جرام من القات، وسعر الكيلو 30دولارا، 200×25=5000كيلو غرام ×30= 150000دولار، ففي اليوم الواحد تشتري مدينة لاسعانود من القات ما يقدر حوالي مائة وخمسون الف دولار،(2)فضلاً عن التكاليف الأخرى من شاي القات والمشروبات الغازية والسجائر التي يستسيغون بها القات أثناء مضغه، إضافة إلى ذلك الوقود والبترول الذي تستهلكها سيارات القات.

3-ومن آثاره دفع تكاليف مالية باهظة لعلاج الأمراض الناجمة عن تعاطي القات.

4-من آثاره أخذ الرشوة وانتشارها، التي تمس اقتصاد البلاد وامنه، فآكل القات لا يكبر عليه أخذ الرشوة. قال الصحفي الصومالي حسن عيسى في تقرير له عن أضرار القات الاقتصادية :" أن الصومال تنفق أكثر من نصف مليون دولار لشراء الآف الأطنان من القات المستهلك يومياً في شمال الصومال تحديداً، حيث أكد مكتب مصلحة الضرائب في إقليم جككجكا المتأخم لمدينتي هرجيسا وبورما في أن شمال الصومال أن الدخل السنوي لضرائب القات يفوق 45 مليون دولار، وأضاف المكتب أن المهربين للقات إلى الصومال يكلفون خزينة الدولة خسارة أكثر من عشرة ملايين".(3).

1-أنظر جدول رقم(11).

2-مقابلة عبر الهاتف، عبد الغني نور فارح أستاذ اقتصادي، تاريخ المقابلة، 5 أكتوبر2023م ،مكان المقابلة مدينة لاسعانود.

3 -ينظر:موقع إلكتروني على الإنترنت، https//alsomal.net مقال نظرة عامة على مشاكل القات في الصومال، للصحفي حسن عيسى. تاريخ النشر 6/13/ عام 2018م

المطلب الرابع: الآثار الاجتماعية

1-من آثار القات الاجتماعية الفشل الدراسي، فبعض طلاب المدارس يتعلمون تعاطي القات ويتركون الدراسة أو يكون مستواهم ضعيفا، وهذا ما يقود كثيرا من الشباب إلى مستقبلٍ مجهول ويجعلهم عباً ثقيلا على المجتمع.

2-ومن آثاره تفكك الأسرة، فالأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع المسلم وقد اعتنى بها الإسلام عناية كبيرة لأنّ فسادها ضياع للمجتمع، وتعاطي القات وإدمانه سبب رئيس لتهدم البيوت وكثرة حالات الطلاق، وعدم الوئام بين الزوجين، وانحراف الأولاد، فربّ الأسرة المدمن للقات لا يقوم برعاية أسرته ومسؤوليته، بل يشترى ما عنده من المال أوراق القات وعياله جياع(1)

ومن القصص المبكية التي تدل على الآثار الاجتماعية لتعاطي القات: أنّه كان في مدينة لاسعانود رجلاً بنّاءً يشتغل في البناء فيوماً من الأيام ذهب إلى شغله وترك زوجته وهي مريضة، ولم يكن معه جوال ، فلما انتهى من شغله وأخذ أجرته جلس في مجلس القات ولم يتذكر زوجته المريضة ، وقام من مجلسه في وقت متأخر من الليل وذهب إلى بيته، وطرق بابه ولم يفتح ، فسمع جاره قرع الباب فخرجوا إليه وقالوا : له لماذا تطرق الباب؟ قال: لم لا يفتحه أحد؟ قيل:له لا أحد في البيت ماتت زوجتك في الصباح ودفنها الناس، وأخذ الأهل والأقرباء الأولاد (2).

3-ومن آثاره إضاعة الوقت وإهدار الطاقات البشرية، فآكل القات يبدد طاقته بشيء التفه والضار،وكل هذا يجعل المجتمع متخلف في جميع المجالات الحياة.

---

1 - أنظر: جدول رقم(15)

2 - ينظر:موقع إلكتروني على الإنترنت، www.maandhawr media qisooyinka qaadka shiikh adan weli laascaanood .weli laascaanood adan

المطلب الخامس: الآثار الصحية.

1-"من آثار القات السيئة أنه يؤدي إلى اضطراب نبضات القلب،ويؤثر على وظيفة القلب،ويؤدي إلى الاضطراب في الدورة الدموية،ويرفع ضغظ الدم عند متعاطيه، حيث يشعر متعاطوه بالبرد والقشعريرة ، ويتبع ذلك سرعة في التنفس وخفقان القلب وسرعة ضرباته وارتجافه، وتنبه مركبات القات عضلات القلب وتحمله فوق طاقته، مما يؤدي إلى إنهاك هذا العضلات"(1).

2- ومن آثاره أن مادتي الكاثنون والكاثين يؤثران سلباً على الخلايا العصبية لأن أجهزة الحواس الخمس ترتبط بالعصب ارتباطاً كلياً،فإن تأثيره على هذه الأجهزة حتمي(2).

3- ومن آثاره أنه يسبب في نقص نسبة الهرمون الجنسي الذكري 'هرمون التستوسترون' في الدم، إذ هو يلعب هذا الهرمون دوراً واضحاً في إنتاج المنويات، ويسبب انخفاضه واضطرابات في الجهاز التناسلي الذكري كانخفاض عدد المنويات وضعف حركتها، وازدياد عدد المنويات المشوهة وضعف الانتصاب أو انعدام القدرة على ممارسة الجنسية وانخفاض المقدرة على التلقيح والحمل وضعف المنويات وفقدان قدرتها على تلقيح البويضة والعقم الناجم عن إعاقة تكون المنويات(3).

4- "ومن آثار صعوبة التبول والإفرازات المنوية اللإرادية بعد التبول وبالذات بعد مضغ القات"(4).

5- قد تحدثت مع الطبيب الدكتور جامع مرسل: وأخبرني أن القات يسبب الإمساك الذي ينتج عنه بعض الأمراض كالبواسير وغيرها من الأمراض، وله دورٌ كبير لانتشار الأمراض المعدية، فمجالس القات تجمع وتضمّ عدداً كبيراً من الناس منهم الصحيح والسقيم، وقد يشتركون في استعمال بعض الأواني ويتسأرون السجائر التي لها دور فعّال في إصابة مرض السرطان، للمدخن والمستنشق (5) .

---

1 -كتاب القات وأثره على تأدية الحفوق الدينية القات وأضراره على أجهزة الجسم، للدكتور عبد الكريم الفهدي،ص12،كتاب غير مطبوع .

2- القات كارثة اليمن على الصحة والتنمية، للدكتور حميد حسن زياد،ص39.

3 - ينظر: موقع إلكتروني على الإنترنت، القات (نبات) - (Khat) اعراض القات واثاره على الصحة | الطبي(altibbi.com) .

4 -كتاب القات وأثره على تأدية الحفوق الدينية القات وأضراره على أجهزة الجسم، للدكتور عبد الكريم الفهدي،ص13.

5 - مقابلة عبر الهاتف، مع الطبيب الدكتور جامع مرسل، مكان المقابلة لاسعانود، تاريخ المقابلة 2023/9/2م.

المبحث الثاني: علاج آثار تعاطي القات في لاسعانود على ضوء الشريعة

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: علاج الآثار الدينية والخلقية.

المطلب الثاني: علاج الآثار الأمنية.

المطلب الثالث: علاج الآثار الاقتصادية.

المطلب الرابع: علاج الآثار الاجتماعية.

المطلب الخامس: علاج الآثار الصحية

المطلب الأول: علاج الآثار الدينية والخلقية

1- علاج سب الدين:

على المسلم أن يتقي الله ربه ويتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي ويترك القات أكله وبيعه وحمله وترويجه، وأن يعرف أن سب الله أو دينه أو رسله أو انتقاص أحد منهم أو استهزاء بشيء مما سبق من كبائر الذنوب وأنه كفر وزندقة وردة عن الإسلام، قال تعالى:﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴾(1) قال ابن الجوزي رحمه الله(2) عند تفسيره قوله تعالى:﴿ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴾" أي قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء "(3) لذا يجب على كل مسلم غيور على دينه أن يحارب وينكر هذه الجريمة النكراء كل واحد باستطاعته ، قال صلى الله عليه وسلم : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(4)

ولا بد أن يكون ضمن هذا العلاج: الهجر والمقاطعة التامة لكل من يسب الله أو الدين أو الرسول أو يستهزئ بهم فلا يُجالَس ولا يؤاكل معهم، ولا ينكح له، ولا يباع له أويبتاع منه، فمخالطة هؤلاء كبيرة ومعصية وجناية على الدين، قال تعالى:﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴾ (5) قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: "أي كان لا ينهى أحد

1-سورة التوبة الآيتان:65 -66.

2- هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي، كان إماما عالما في الحديث والتاريخ، وله مؤلفات عديدة، منها: تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السيرة والأخبار، و الأذكياء وأخبارهم، ومناقب عمر بن عبد العزيز وغير ذلك من مؤلفاته النافعة، ولد ببغداد سنة: 508هـ، وتوفي فيها سنة: 597هـ، انظر: الأعلام للزركلي، ج: 3، ص: 316.

3-زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،ج2،ص 275=

=محقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1422 هـ.

4-صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج ،ج1، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ص 69،حديث برقم(49).

5-سورة المائدة الآية :78- و79.

منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه"(1) فقال :﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ فالمخالطة والمجاملة لمن يسب الدين والسكوت عنه أمر في غاية الخطورة وجريمة نكراء، وهي سبب لنزول العقاب العام، عن عبيد الله بن جرير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، هم أعز وأكثر ممن يعمله، لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب "(2).

ومن العلاج إقامة حد الردة على كل من يسب الدين أو يستهزئ به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من بدل دينه فاقتلوه » (3) ولا يخاف لومة لائم كائن من كان سواء كان من الكفار أو المنافقين أو العلمانيين.

2- علاج ضعف الحياء:

معرفة أهمية الحياء ومكانتها في الإسلام: هي من الإيمان وأساس الأخلاق الفاضلة وكلها خير، قال صلى الله عليه وسلم: «الحياء كله خير»(4) فمن رزقه الله الحياء فقد أوتي خيراً كثيراً، ومن مُنع منها فقد حُرم خيرا كثيرا، فليتق الله وليكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: «دعه فإن الحياء من الإيمان» (5) فالحياء من الإيمان وكل ما يضعفه وينقصه من الذنوب والمعاصي فتركه لازم، كأكل القات والمخدرات والمسكرات، حياء من الله ورغبة ما عنده من النعيم، وخوفاً من عقابه وانتقامه.

1- تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،ج3،ص 160،محقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

2- مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 31، ص 557،حديث برقم(19229)صححه الألباني الجامع الصغير،ج 2، ص 1002،برقم(5745).

3- صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل،ج 4، لا يعذب بعذاب الله ، حديث برقم(3017).

4- صحيح مسلم،ج1،كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، ج، 1، ص64،حديث برقم(37).

5 - صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل ،ج1، كتاب الإيمان، باب: الحياء من الإيمان ،ص14،حديث برقم(24).

قال بعض السلف: "خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم فيستحيي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان"[1].

3- علاج آثار تعاطي القات والمسكرات:

وذلك بتوعية مستمرة وشاملة ومحاربة ظاهرة القات والخمور، وقيام الأجهزة الأمنية بدور فعّال للقضاء على هذه الظاهرة وتكوين فريق خاص من الشرطة يحارب القات والخمور وجميع المظاهر السلبية، وفتح مراكز التعليم والتأهيل لمدمني القات والخمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبث روح الإيمان والتدين في المجتمع، وتطبيق الحدود والتعازير الشرعية، قال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»[2]فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحسن طريق لإصلاح المجتمع و القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية، وقال صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود: «حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا»[3] .

4-علاج ترك الواجبات الدينية

وذلك بتذكير الخوف من بأس الله وعقابه وانتقامه، فترك الواجبات جناية على النفس والمجتمع، وهي جريمة دينية وخلقية، كما أنّ محافظة عليها فلاح ونجاح، فأول ما يحاسب من أعمال العبد يوم القيامة الواجبات، وأوّلها الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مخبراً ومنبهاً عن خطورة تركها: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»[4] وقال: أيضاً «إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن

---

1 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب،ج1 ص104،تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود ، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين القاهرة-الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م.

2-سنن الترمذي، ج 4، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 38، حديث برقم(2169)وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير،ج 2،ص 1189،برقم(7067).

3-سنن النسائي،ج 8، كتاب قطع السارق، باب لترغيب في إقامة الحد ،ص، 75، حديث برقم(4904) حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، بلفظ اربعين،ج 1،ص 600،يرقم(3129).

4-صحيح مسلم،ج1 ص 88،كتاب الإيمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث برقم(82).

فسدت فقد خاب وخسر»(1)، ومما يعين على المسلم أداء الواجبات ترك أكل القات والمخدرات وتدخين السجائر ومفارقة قرناء السوء وأهل المعاصي والذنوب، ومرافقة الصالحين والعلماء وأهل الصلاح والفضل.

5-علاج الغيبة :

وذلك يحصل التذكير بأنّ الغيبة من المحرمات وكبائر الذنوب التي يجب على المسلم اجتنابها، وقد شبّه سبحانه المغتاب كمن يأكل ميتة أخيه، قال تعالى منفرا ومشنعا للغيبة :﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ (2)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم"(3) .ومما يعين على ترك الغيبة اشتغال المرء بعيوبه وعدم تتبع عيوب المسلمين والإبتعاد عن مجالس القات وأهل المعاصي والفجور، ومصاحبة الصالحين وأهل الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله»(4).

6- علاج الرشوة :

فعلاج آثار الرشوة :توعية المجتمع وإدراكهم أضراره الرشوة الجسيمة والمدمرة ورفع وازع الديني، وبيان حرمة أخذ الرشوة للناس وتجريم الراشي والمرتشي وعدم توليهم مناسب العامة، وتولي وظائف العامة الأكفاء الأمناء وتحسين وضع الاقتصادي للموظفين، فالرشوة آلة الانتشار الظلم والفساد والانفلات الأمن وضياع حقوق الناس وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى:﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(5) قال الزمخشري رحمه الله:(وتلقوا بعضها

1-سنن النسائي ، ج 1 ص 232،كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة ، ص 232،حديث برقم(465) صححه الالباني مشكاة المصابيح،ج 1،ص 419،برقم(1330).

2-سورة الحجرات الآية:12.

3-سنن أبي داود، ج7،ص 240 ،حديث برقم(4878) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ج 2 ص 926 برقم (5213).

4-سنن الترمذي، ج 4، ص 2032 ، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، حديث برقم(2032) وحسنه الألباني في تخريج أحاديث الحلال والحرام ج 1 ص 240 برقم (420).

5 - سورة البقرة الآية :188،

إلى حكام السوء على وجه الرشوة) (1) . وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» (2)

7-علاج آثار الاختلاط والخلوة بين الجنسين:

فالعلاج هذه المشكلة : اعتزال النساء عن الرجال وعزلهن عن أماكن العمل والمدارس والجامعات والدور القرآن ومجالس ونوادي القات، وتكوين شرطة الآداب تهتم بهذا الأمر وتحارب جميع مظاهر الفساد، وتوعية الناس عن الخلوة والاختلاط وبيان خطورتها، وفتح الأسواق وأماكن تعليم خاصة للسناء،وعند تعذر الإيجاد هذا الأماكن،لا بد أن تكون هناك متابعة والتوجيه والإرشادات وتدبير اللازمة، تمنع عن الإختلاط والخلوة المحرمة، فالاختلاط بلية وسبب لكثرة الزنا والفواحش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»(3).

---

1 -أأنظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،لإبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، ج 1، ص 233،الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت،الطبعة: الثالثة - 1407 هـ،

2 - سنن ابن ماجه ج 2 ص 775 رقم 2313 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ،ج 2 ص 910 برقم 5114.

3- صحيح مسلم،ج2،كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره،ص978،حديث برقم(1341).

المطلب الثاني: علاج الآثار الأمنية

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأمن اهتماما بالغاً، سواء كان أمناً عاماً أو خاصاً، فالأمن أكبر نعمة امتنّ الله بها على عباده بعد الإيمان بالله والإسلام ، ولا ينبغي لإحد أن يرّوع المسلمين ويزعزع أمنهم، قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾(1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا»(2).وقال أيضاً: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه،حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه»(3).

وأهم علاج لهذه الآثار معرفة مكانة الأمن في الشريعة الإسلامية وكيف شددت في المحافظة عليه وعدم مساس به،و تعزيز الأمن الوقائي فهو خير من العلاج، ثم محاربة القات بجميع الوسائل والطرق الممكنة من توعية الناس عبر وسائل الإعلام كالراديو والتلفاز وواسائل الإعلام الحديثة ومنابر المساجد،لنشر حفظ الأمن النفسبي ،فالحفظ الأمن النفسي يكون صيانتها من الهلاك والترويع وكلما يعرضها للخطر،فكل السنة هناك عدد كبير من المواطنين يموتون أو يتعوّقون بسبب الحوادث التي يسببها سيارات النقل القات،سواء كانوا سائقي هذه السيارات أو غيرهم من المواطنين، فعلى سلطات المعنية معالجة هذا الأمن وتصدير القوانين والضوابط الأمنية الصارمة تنظم وتحدد سرعة سيارات القات، في المدينة و خارجها،قال تعالى:﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ ﴾(4) قال صلى الله عليه وسلم :«ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته،(5).

---

1 - سورة النساء الآية 92

2- سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى ،ج4،باب الذي قبل باب التوكل،ص574،حديث برقم(2346) وقال: حديث حسن غريب.

3 – صحيح مسلم،لمسلم بن الحجاج ،ج4، كتاب البر والصلة والآداب،باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم،ص2020، حديث برقم(2616).

4 - سورة المائدة الآية :32.

5 – صحيح مسلم، ج 3، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، ص 1459، حديث برقم (1829).

المطلب الثالث: علاج الآثار الاقتصادية

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية صيانة بالاقتصاد والمال منذ صدرها الأول، ومنعت تسليم المال إلى من لا يحسن التصرف به، كالسفهاء والصبيان وحظرت بعض البيوع مثل البيوع الربوية والمنابذة والنجش، وجعلت الزكاة والفيء مصدراً من مصادر الاقتصاد والدخل في الدولة الإسلامية، وجاءت أطول الآية في القرآن الكريم تتحدث عن المعاملات المالية، وكل هذا يدل على أن الاقتصاد من الأمور المهمة والأساسية لحياة الإنسان التي لا يمكن المساس بها:

وعلاج الآثار الاقتصادية الناجمة عن تعاطي القات يكون توعية الناس عن خطورة القات وفساد الإتجار به والأسباب السيئة المؤدية إليه،وأنّ ذلك عرضة للإقتصاد العام والخاص للخطر، وأكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(1).

ولا بد أن تتخذ السلطة الحاكمة سياسة اقتصادية واضحة تحارب القات وتعالج الآثار الناتجة عنه وتصدر القوانين الصارمة على تجارة القات وتحدد استيراده وأماكن بيعه وتعاطيه،فقضية محاربة القات تحتاج إلى تخطيط طويل الأمد واستراتيجية محكمة وتكاتف الجهود من جميع شرائح المجتمع للقضاء عليه، وخلق فرص العمل من أجل انتشال متعاطيه من المستنقع المخدرات والقات والمسكرات، وتزيع ثروة البلد للموطنين بالعدل وتحسين دخل المواطن وتقوية اقتصاد البلاد، وتزويد المجتمع معرفة لازمة عن أضرار القات ومنعها للنمو الاقتصادي للبلاد، ومضاعفة الضرائب علي القات وخلق فرص العمل الصالح لتجاره وآكليه وتدربيهم على المهنة الحرة المناسبة، لأنّ غالبية هؤلاء ألجأتهم البطالة والظروف المعيشية الصعبة ببيع القات واتجار به، ومما يدل على ذلك أنه قام الطلاب مدرسة الإليس الثانوية في مدينة لاسعانود(ilays secondary school) في عام 2013م،محاولة حسنة،حيث قاموا بتسجيل النساء البائعات للقات في المدينة، فوجدوا أنّ عددهنّ مائة وسبعة عشر (117) امرأة فجمعوهنّ في القاعة وسألوهنّ هل تتركنّ بيع القات إن أوجدنا لكنّ عملاً بديلاً ؟ فقلنّ جميعهن نعم بدون استثناء، وقلن: هذه وظيفة دنيئة ولكن ألجأتنا الظروف والبطالة، ونتركها بدون تردد إذا وجدنا عملاً آخر، لكن مع الأسف المشروع لم يجد من

---

1 – سورة البقرة الآية: 188.

يموله، وواصلن النساء بيعهن للقات ما عدا اثنين منهن جمع لهنّ طلاب المدرسة التي سبق ذكرها نقوداً و فتحوا لهما محلا للتجارة(1).

1 – مقابلة عبر الهاتف مع عبد الغني نور فارح ،تاريخ المقابلة، اكتوبر 5-2023-م ،مكان المقابلة مدين لاسعانود.

المطلب الرابع: علاج الآثار الاجتماعية

علاج هذه الآثار هو التطبيق النظام الاجتماعي الإسلامي الذي يكافح الأضرار قبل وقوعها وينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والحاكم مع المحكومين حيث يعرف وكل واحد مسؤوليته ومكانه في المجتمع، التي لا تقيل الإهمال ولا التهرب من المسؤولية، فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»(1)،فكل الآثار الاجتماعية المذكورة سببها الإهمال وعدم المبلاة، فرب الأسرة الذي يأكل مصروف أسرته وعياله بالقات يحتاج إلى توعية وتوجيه وتزويده بمعرفة دينة وأخلاقية تشعره وتحمله بالمسؤولية ،كما يكمن إنشاء المنظمات واللجان المحلية لتساهم في علاج الآثار المترتبة على تعاطي القات،ومن صفات الأبرار في المجتمع إطعام الطعام وتقديم الخدمات الإنسانية إلى المساكين والأيتام، قال تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾(2)وقضاء حوائج الناس والإهتمام بهم وتمويلهم وتوعيتهم هو الحل المناسب، لقد حثت السنة النبوية الشريفة على هذا الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»(3).قال الحسين بن محمد بن سعيد صاحب البدر التمام عند شرحه هذا الحديث: "فيه دلالة على فضيلة إعانة المسلم،وتفريج الكربة يكون إما بإعطائه من ماله صدقة أو قرضه،أو بجاهه،ويدخل فيه ما كان يحصل به التفريج ولو بالإشارة والرأي والدلالة على المقصد الذي يقصد"(4).

---

1 – صحيح مسلم،لمسلم بن الحجاج،ج3،كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل،ص1459،حديث برقم(1829).

3 –سورة الإنسان الآية:8.

3–صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج،ج4،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ص 2074، حديث برقم(2699).

4 – البدر التمام شرح بلوغ المرام.لحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمغربي (المتوفى: 1119 هـ)المحقق: علي بن عبد الله الزبن الناشر: دار هجرالطبعة: الأولى.

المطلب الخامس: علاج الآثار الصحية

جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ الضروريات الخمسة، التي فيها حفظ النفس، ووقايتها من الأمراض وجميع ما يعرضها للهلاك، إلا ما أذن به الشارع، وعلاجها بعد إصابتها بالأضرار،قال تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴾[1]،وقال صلى الله عليه وسلم :« يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدا قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم »(2).

منطلقاً بهذا المبدأ الرباني والإنساني النبيل أذكر علاج الآثار الصحية المترتبة عن تعاطي القات، فعلاج هذه الآثار يكون بثلاثة أمور:

الأمر الأول: علاج الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات سواء كانت فردية أو اجتماعية، فالعلاج هذه الأسباب التي سبق ذكرها هي الحل المناسب لهذا الآثار.

الأمر الثاني: علاج طبي قد يحتاج من أُبتلي بتعاطي القات إلى تقييم صحي ومعرفة حاله من حيث الإدمان وعدمه، فقد يكون بعض هؤلاء عندهم أمراض نفسية ناتجة عن تعاطي القات، ولا يستطيعون تركه والتخلص منه، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى علاج وعناية.

الأمر الثالث: مساعدة المتولية، فكثير من متعاطي القات لجئتهم الظروف الاقتصادية إلى ذلك، فالاهتمام بهم وتلبية حاجاتهم هو الحل المناسب لهذه الآثار، قال صلى الله عليه وسلم: «....والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»(3).

1-سورة النساء الآية:29.

2- سنن الترمذي،محمد بن عيسى،ح 3، باب ما جاء في الدواء والحث عليه ،ص 451،حديث برقم(2038) سبق تخريجه.

3 -صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج،ج4،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ص 2074، حديث برقم(2699).

تحليل نتائج الاستبيان

مقدمة : المجتمع وعينة الدراسة:

تتمثل عينة هذه الدراسة سكان مدينة لاسعانود في الصومال،وقد قام الباحث إعداد أسئلة إستبيان البحث ، ثم أرسلها إلى أصحاب العينة بواسطة جوجل فوم (Googleform)لجمع معلومات الاستبيان، وأنتظر فترة من الزمن لتحصيل معلومات الكافية من االعينة، وإن كان أحجم كثير منهم من المشاركة بنظرهم أنّ الحديث عن القات أمر مشين يمس عرضهم وكرامتهم وإن كانوا من آكليه، بالتالي اكتفيت مجموعة المشاركين تمثل عينة الدراسة يبلغ عددهم (52) شخصاً.

قام الباحث في البداية بجمع استمارة الاستبيان التي تم توزيعها إلى أصحاب العينة، ثم بعد جمعها قام بإدخالها في جدول البحث، ثم قام بعملية الحسابية يوضحها نسبة البينات المئوية لأفراد العينة بأرقام عددية تبين نسبة كل إجابة، وأخيراً قام بملاحظة وتوجيه بعض نقاط.

البيانات العامة

جدول رقم(1) يوضح نوع جنس أفراد العينة

العبارة	العدد	النسبة
ذكر	50	%96.2
أنثى	2	%3.8
المجموع	52	%100

كما تشاهد من الجدول أعلاه أن عينة الاستبيان التي تم إرسالها إلى المبحوثين يبلغ عددها اثنان وخمسون العينة ، وعدد المبحوثين الذين أجابوا عن هذه العينة اثنان وخمسون شخصاً، نسبة (96.2%) بالمئة من هؤلاء ذكور ويمثلون أغلبية الساحقة ، ونسبة المتبقية من العينة وهي(3.8%)بالمئة أناث وهن الأقلية ، ويبدوا أن الرجال هم معنيون في هذا الاستبيان لتعلقهم بالقات أكثر من النساء.

جدول رقم(2)المراحل العمرية أفراد العينة

المرحلة العمرية	العدد	النسبة
ما بين 15 – 25	18	%34.6
ما بين 26 - 35	29	%55.8
ما بين 36 - 50	4	%7.7
فوق ذلك	1	%1،9
المجموع	52	%100

كما يتضح من الجدول أعلاه أن الفئة العمرية التي ما بين 15 - 25 سنة تمثل(34.6%) بالمئة من العينة ، بينما تمثل فئة العمرية التي ما بين 26 - 35سنة (55.8%) بالمئة، وهي نسبة الأعلى من العينة ، وتكون الفئة العمرية ما بين 36 – 50 سنة نسبة (7.7%) بالمئة من العينة، وأخيراً الفئة العمرية التي فوق ذلك تعدل نسبة (1،9%) بالمئة من العينة، وسبب الاختيار هذه الأعمار هي التي يمكن أن تعطي معلومات جيدة حول القات أو يكون لها تعلق بالقات أو عرضة له.

جدول رقم(3) الحالة الاجتماعية

الحالة	العدد	النسبة
متزوج /متزوجة	28	%53.8
غير متزوج /متزوجة	24	%46.2
المجموع	52	%100

يتضح من الجدول أعلاه من العينة المبحوثين أن المتزوجين يمثلون نسبة(53.8%)بالمئة من العينة وهم الأكثرية ، كما تمثل فئة غير متزوجة نسبة (46.2%) بالمئة من العينة وهي متوسطة.

جدول رقم(4) المؤهلات العلمية لإفراد العينة.

المؤهل	العدد	النسبة
الابتدائي	0	%0
الإعدادي	0	%0
الثانوي	5	%9.6
الجامعي	44	%84.6
غير ذلك	3	%5,8
المجموع	52	%100

يتبيّن من الجدول أعلاه أن أكثر الأفراد العينة في مرحلة الجامعية وتبلغ نسبتهم(84.6%) بالمئة من العينة، وتمثل نسبة طلاب مرحلة الثانوية (9.6%) بالمئة من العينة ، بينما طلاب مرحلة الإعدادية والابتدائية تمثل نسبة (%) بالمئة ، وأخيراً تعدل غير ذلك نسبة (5,8%) بالمئة من العينة.

جدول رقم (5)الأسئلة المحورية

السؤال الأول: ما اعتقادك في القات؟

الجواب	العدد	النسبة
أ- حرام	45	%90
ب-حلال	0	%0
ج- قوت الأولياء	5	%10
المجموع	50	%100

إذا نظرنا إلى الجدول أعلاه إن الأغلبية الساحقة من العينة يعتقدون حرمة القات وتعدل نسبة هؤلاء (90%)بالمئة من العينة ، بينما تعتقد نسبة(0%)بالمئة من العينة حلية القات،وتعتقد نسبة

(10%) بالمئة من العينة بأن القات قوت الأولياء وهم الأقلية.

ونلاحظ أن الأغلبية الساحقة من العينة يعتقدون حرمة القات وهذا مؤشر جيد يدل على أن مكافحة القات والقضاء عليه أمر ممكن وسهل وليس بمستحيل.

جدول رقم(6)السؤال الثاني: ممن تعلّمت مضغ القات؟

الجواب	العدد	النسبة
أ- الزملاء	15	%57,7
ب-الأب	2	%7.7
ج-الإخوان	2	%7.7
د-بمفردي	7	%26.9
المجموع	26	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجاب عن هذا السؤال (26) شخصاً، و نسبة (57,7%) بالمئة منهم تعلموا مضغ القات عن طريق الزملاء وهم الأكثرية، وتمثل نسبة الذين تعلموه عن طريق الأب(7.7%) بالمئة ،كما تمثل نسبة الذين تعلموه عن طريق الإخوان (7.7%)بالمئة، وأخيراً تمثل نسبة الذين تعلموه بمفردهم (26.9%)بالمئة.

ونلاحظ :أن العدد الأكبر من العينة تعلموا القات عن طريق الزملاء، وهذا يدل على مدى تأثير الصديق على صاحبه، وهذا مصداق، لقوله صلى الله عليه وسلم «الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل» (1).

جدول رقم(7)السؤال: الثالث لماذا تأكل القات؟

الجواب	العدد	النسبة
أ-لذيذ ومفيد	1	%4
ب-ابتليت به	16	%64
جـ-منشط ومقاوم للنعاس	5	%20
هـ-حضارة ومدنية	1	%4
جميع ما سبق	2	%8
المجموع	25	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجاب عن هذا السؤال(25) شخصاً ، نسبة(4%) بالمئة منهم قالوا : نأكل القات لكونه لذيذاً ومفيداً، بينما تمثل نسبة القائلين بأبتليت به(64%) وهم الأكثرية، وتمثل نسبة الذين قالوا: نأكله لتنشيطه ومقاومته للنعاس(20%) بالمئة،وتمثل نسبة الذين يرون أكل القات حضارة ومدنية (4%) ونسبة الذين قالوا: نأكل القات بجميع ما بسق(8%) بالمئة،

ونلاحظ: أن الأغلبية الساحقة من العينة لا يأكلون القات رغبة فيه وحباً له، لكن أُبتلوا به، والمبتلى يحتاج إلى مساعدة إسعاف، فهؤلاء يحتاجون إلى نتشالهم من مستنقع القات والمخدرات.

1 ـ سنن أبي داود،ج7، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس،ص204،حديث برقم:(4833)صححه الالباني، سلسلة الأحاديث الصحيحةج 2،ص 597،برقم(927).

جدول رقم(8)السؤال الرابع بم تشعر عند ما تبدأ أكل القات؟

الجواب	العدد	النسبة
أ-فرحة ونشاط	10	%43.5
ب- ارتفاع درجة حرارة الجسم	1	%4.3
و- تخيلات وهلوسات	4	%17.4
د- خفة وثرثرة الكلام	2	%8.7
ج جميع ما سبق	6	%26.1
المجموع	23	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجاب عن هذا السؤال(23) شخصاً، نسبة(43.5%) بالمئة منهم يشعرون فرحة ونشاط عند أكل القات، وتشعر نسبة (4.3%)بالمئة ارتفاع درجة حرارة الجسم ، و تمثل نسبة الذين يشعرون بتخيلات وهلوسات عند أكله(17.4%) بالمئة، بينما تمثل نسبة الذين تحدث لهم عند أكله خفة وثرثرة الكلام(8.7%) بالمئة، وأخيراً تمثل نسبة الذين يشعرون بجميع ما سبق عند أكل القات(26.1%) بالمئة.

ونلاحظ :أن أغلبية العينة يشعرون عند أكل القات بفرحة ونشاط، وهذا ما تسببه جميع الخدرات، ولأن في القات مواد مهيجة للجهاز العصبي وتسبب فرحةً ونشاطاً زائفين ثم يعقبهما الهموم والغموم والقلق ، وهذا مما يؤثر صحة المتعاطي، ويسبب والأمراض النفسية .

جدول رقم(9) السؤال الخامس : ماذا تشعر بعد إكمالك مضغ القات؟

الجواب	العدد	النسبة
أ-الأرق	2	%8,7
ب-الفتور	6	%26.1
جـ- القلق	10	%43.5
د-نشاط وسرور	2	%8,7
جميع ما سبق	3	%13
المجموع	23	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجاب عن هذا السؤال(23) شخصاً ، نسبة(8,7%) منهم يشعرون بالأرق بعد أكل القات، وتمثل نسبة الذين يشعرون بالفتور بعد أكله (26.1%) بالمئة، بينما تصل نسبة الذين يشعرون بالقلق بعد أكله(43.5%) وهم الأكثرية، وتمثل نسبة الذين يشعرون بانشاط والسرور بعد أكله (8,7%) بالمئة،وتمثل نسبة الذين يشعرون بجميع ما سبق بعد أكله (13%) بالمئة.

ونلاحظ :أن الأكثرية الساحقة من المجيبين يعانون من القلق بعد أكل القات كما تبين نتيجة الاستبيان، والقلق غير الطبيعي يسبب أمراض صحية،كما تعاني نسبة متوسطة من هؤلاء بالفتور بعد أكل القات، والفتور ينتج عنه آثار كثيرة، لأنه يسبب الكسل عن العمل والعبادات والتعليم والتعلم.

جدول رقم(10)السؤال السادس: كم يوماً في الأسبوع تاكل القات ؟

الجواب	العدد	النسبة
أ-يومين في الأسبوع	10	%45.5
ج- أربعة أيام في الأسبوع	2	%9
ب-في الأسبوع كله	10	%45.5
المجموع	22	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العيتة الذي أجاب عن هذا السؤال (22) شخصاً ، نسبة(45.5%) بالمئة منهم يأكلون القات يومين في الأسبوع ، وهي نسبة عالية، وتمثل نسبة الذين يأكلونه في أربعة أيام في الأسبوع (9%) بالمئة، ونسبة الذين يأكلونه في الأسبوع كله (45.5%) بالمئة.

ونلاحظ: أن عددا كبيراً من هؤلاء يأكلون القات يومين في الأسبوع، ويمكن لهؤلاء ترك القات وتدارك أنفسهم ، بينما نسبة توازي تلك النسبة تأكل القات في الأسبوع كله، ويمكن أن نقول هؤلاء مدمنو القات ويحتاجون إلى جهد كبير ومساعدة مضاعفة لترك القات والتخلص منه.

جدول رقم(11)السؤال السابع :ما آثار القات الدينية في مدينة لاسعانود ؟

الجواب	العدد	النسبة
أ-سبب للسب الدين	2	%4.9
ب-سبب لترك الصلوات	7	%17.1
جـ- وسيلة لشرب الخمر	0	%0
د-سبب للاختلاط	1	%2.4
جميع ما سبق	31	%75.6
المجموع	41	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجاب عن هذا السؤال (41) شخصاً، نسبة(4.9%) بالمئة منهم يرون أن القات سبب لسب الدين، ونسبة الذين يعتقدون أنه سبب لترك الصلوات(17.1%)بالمئة ، بينما ترى نسبة(2.4%)بالمئة أنه سبب للإختلاط،ونسبة الذين يرون أن القات يسبب جميع ما سبق(75.6%)بالمئة، وهي أغلبية ساحقة، وهذا يشير إلى أن للقات آثار دينية خطيرة، تمس أركان الإسلام والإيمان وتحتاج إلى علاج عاجل.

جدول رقم(12)السؤال الثامن ما سبب انتشار القات في مدينة لاسعانود؟

الجواب	العدد	النسبة
الجهل عن أضراره	12	%27.9
الثقافة الواردة	2	%4،7
عدم وجود قانون يمنعه	6	%14
جميع ما سبق	23	%53،4
المجموع	43	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجاب عن هذا السؤال (43) شخصا، نسبة(27.9%)بالمئة منهم يعتقدون أن سر انتشار القات في مدينة لاسعانود الجهل بأضراره ، كما تمثل نسبة الذين يرون أن سبب انتشاره ثقافة واردة ودخيلة من الخارج (4،7%)بالمئة ، وتمثل نسبة الذين يعتقدون أن سبب انتشاره عدم وجود قانون يمنعه(14%)بالمئة ، ونسبة الذين قالوا سر انتشاره بجميع ما سبق(53،5%)بالمئة هم الأكثرية ، فكل هذه الأمور تحتاج إلى الحلول والمعالجة.

جدول رقم(13)السؤال التاسع ما آثار القات الأمنية في مدينة لاسعانود؟

الجواب	العدد	النسبة
أ-سبب رئيسي للحوادث المرورية	7	%16.7
ب-تكون عصابات مسلحة	2	%4.8
جـ-اشتباك مسلح بين تجار القات	4	%9.4
جميع ما سبق	29	%69،1
المجموع	42	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجابوا عن هذا السؤال (42) شخصاً ، نسبة (16.7%) بالمئة منهم يرون أن السبب الرئيس للحوادث المرورية في مدينة لاسعانود هو القات، بينما تمثل نسبة الذين قالوا هو سر لتكوين عصابات مسلحة في المدينة (4.8%) بالمئة ، وتمثل نسبة الذين يعتقدون أن من آثار القات الأمنية الاشتباك المسلح بين تجار القات(9.4%)بالمئة، ونسبة الذين قالوا إن القات يسبب جميع ما سبق(69،1%) بالمئة ، وهم الأكثرية،

نلاحظ أن أكبر العدد من العينة يرون أن القات يملث تهديد حقيقي في أمن المدينة

جدول رقم(14) السؤال العاشر: ما هي أضرار القات الاجتماعية في مدينة لاسعانود؟

الجواب	العدد	النسبة
أ- قاتل للمواهب	2	%4.3
ب-سبب لتفكك الأسرة	5	%10.6
جـ-سبب للفشل الدراسي	2	%4.3
جميع ما سبق	38	%80.8
المجموع	47	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجاب عن هذا السؤال (47) شخصاً، نسبة(4.3%) بالمئة منهم يرون أن القات قاتل للمواهب، وتمثل نسبة الذين يرون أنه سبب لتفكك الأسرة(10.6%) بالمئة ، كما تمثل نسبة الذين يعتقدون أنه سبب للفشل الدراسي(4.3%)بالمئة،وتمثل نسبة جميع ما

سبق(80.8%) بالمئة، وهم الأكثرية،ونلاحظ أن الأكثرية الساحقة من المجيبين يرون أن القات له آثار الإجتماعية الوخيمة يجب علاجها.

جدول رقم(15)السؤال الحادي العشر : كم ساعات تأكل القات في اليوم؟

الجواب	العدد	النسبة
أربع ساعات	6	%27،3
ست ساعات	6	%27.2
ثماني ساعات	10	%45،5
المجموع	22	%100

نظراً إلى الجدول أعلاه فإن عدد العينة الذي أجاب عن هذا السؤال (22) نسبة(27،3%) بالمئة منهم يأكلون القات ثماني ساعات في كل يوم، بينما نسبة(27.2%) بالمئة منهم يأكلونه ست ساعات في كل يوم، ونسبة(45،5%) بالمئة من هؤلاء يأكلون القات ثماني ساعات في كل يوم، وهذا مؤشر خطير يؤثر سلباً نمو الاقتصادي للبلاد والاجتماعي.

الخاتمة: وتشتمل على:

نتائج البحث.

توصيات الباحث.

أولا: نتائج البحث.

الحمد لله رب العالمين الجواد الكريم الذي علّم الإنسان ما لم يعلم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى ، وعلى أصحابه الكرام البررة ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماّ كثيراً.

أما بعد: في ختام هذا البحث يذكر الباحث أهم النتائج التي توصل إليها وهي:

1- إلى أن القات من المحرمات لكونه من المسكرات والمفترات المنهي عنها شرعاً، ومضاره الدينة والصحية والمالية والأمنية والاجتماعية، ومن عدّه من المباحات لم يعرف حقيقته، ويحتاج إلى بحث في معرفة حقيقة القات.

2- آثار القات خطيرة وجسيمة تمس جميع الضروريات الخمسة، ونحناج إلى علاج بالكتاب والسنة وإصدار القوانين المانعة والزاجرة لتناول القات وتوعية الناس عن خطره، والإتجار به، وخلق فرص العمل لتجار القات وآكليه.

3-من أهم الأسباب المؤدية إلى تعاطي القات ضعف الوازع الديني لدى المتعاطي،وجهل كثير من أبناء االأمة عن أضراره،وعدم الشعور بالمسؤولية، لدي بعض الناس .

ثانيا: توصيات الباحث:

1- يوصي لدوائر الحكومية الصومالية المعنية تصنيف القات تحت مشكلة قومية تهدد أمن البلاد واقتصاده وسلامة المواطنين وصحتهم وديانتهم والنسيج الاجتماعي، وأن يدرج في قائمة المخدرات الممنوعة في البلاد.

2- يوصي أئمة المساجد والخطباء ببث روح الإيمان في المجتمع، وإرشادهم ونصحهم عن مخاطر القات وأضراره ومساوئه، وبيان لمدى آثاره على الفرد والمجتمع .

3- يوصي عقد الندوات والمحاضرات من قبل العلماء و الأطباء والأمنيين والمتخصصين في العلوم في مختلف المجالات الاجتماعية في مدينة لاسعانود للكشف عن أضراره القات ومساويه للناس .

4- يوصي تكليف الجامعات والمدارس الثانوية طلابها لبحوث تتحدث عن القات وأضراره، وتبين طرق علاجه.

الفهارس العامة،وتشتمل الآتي:

-فهرس الآيات القرآنية

-فهرس الأحاديث.

-فهرس الأعلام المترجم لهم.

-فهرس المصادر والمراجع .

أولا: فهرس الآيات القرآنية.

الرقم	طرف الآية	رقم الآية	الصفحة
	البقرة		
.1	﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾	29	18
.2	﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾	188	73
.3	سورة آل عمران		
.4	﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾	104	52
.5	﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾	110	53
.6	النساء		
.7	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾	29	71
.8	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾	59	71
.9	المائدة		
.10	﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾	3	34
.11	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ ﴾	90	28
.12	﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ ﴾	78	61
.13	الأنعام		
.14	﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ ﴾	145	18
.15	الأعراف		
.16	﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ ﴾	157	2
.17	التوبة		

.18	﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ ﴾	65	59
.19	﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴾	46	47
.20	سورة الرعد		
.21	﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾	28	50
.22	الإسراء		
.23	﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴾	28	20
.24	﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ ﴾	82	46
.25	طه		
.26	﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾	124	50
.27	العنكبوت		
.28	﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ ﴾	45	41
.29	﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ ﴾	69	47
.30	﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ ﴾	34	54
.31	﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ ﴾	13	32
.32	الحجرات		
.33	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا ﴾	12	70
.34	الإنسان		
.35	﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾	8	71
.36	﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴾	8	48

ثانياً: فهرس الأحاديث:

الرقم	طرف الحديث	الصفحة
1	إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم	36
2	إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه	52
3	ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته	52
4	إن الله كتب الحسنات والسيئات	56
5	إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة	68
6	إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا،	21
7	إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله،في اليوم مائة مرة	51
8	إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه	56
9	حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا	67
10	الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه	35
11	الحياء كله خير	59
12	الرجل على دين خليله	41
13	عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير	50
14	فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك	54
15	فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم	38
16	فاظفر بذات الدين تربت يداك	52
17	فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه	36
18	من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل،ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة	47
19	فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم	54
20	كل مسكر خمر، وكل خمر حرام	21
21	لا ضرر ولا ضرار	89

22	لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم	60
23	لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن	41
24	لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي	60
25	ما من مولود إلا يولد على الفطرة	43
26	مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة	53
27	إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله،في اليوم مائة مرة	51
28	نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ	42
29	نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع	34
30	هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس	69
31	وإن فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب	55
32	يا عباد الله تداووا	46
33	يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين	69

ثالثا: فهرس الأعلام:

الرقم	ترجمة الأعلام	الصفحة
1	إبراهيم بن شهريار الهمداني، المشهور بالعراقي	14
2	إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي	26
3	أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي	52
4	أبو السرور، أحمد بن عمر بن محمد الزبيدي	29
5	أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي	37
6	أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني	22
7	أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي الإفريقي المشهور بابن منظور	30
8	أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي،	2
9	أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين	23
10	أبو وهبة بن مصطفى الزحيلي	17
11	جمال الدين، محمد بن سعيد بن علي الطبري اليماني الشافعي	30
12	حافظ بن أحمد الحكمي	15
13	الحسن بن يسار البصري الفقيه	49
14	حمزة بن عبد الله بن محمد الناشري، أبو العباس اليمني الشافعيّ	13
15	سيد قطب بن إبراهيم المصري	47
16	الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري	12
17	الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف	16
18	عبد الكريم بن محمد بن الفضل الرافعي	27
19	عبد الله بن سليمان بن حميد	16
20	محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني	22
21	محمد بن سالم بن حسين بن خميس	18
22	محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني	23

23	سيد محمد بن عبد الله حسن الصومالي	21
24	محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري	21

رابعا: المقابلات الشخصية عبر الهاتف:

الرقم	اسم المقابل	مكان المقابلة	تاريخ المقابلة
1	الطبيب الدكتور جامع مرسل	لاسعانود	2023/9/2م
2	عبد الغني نور فارح	لاسعانود	2023/10/8م
3	شيخ طاهر خليف جامع	قردو	2023/10/5م
4	أم محمد أحمد إسماعيل	نيروبي	2023/9/2م
5	المهندس مبارك محمد فارع	لاسعانود	2022/11/15م

خامسا: فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أولا: كتب التفسير

1. أحكام القرآن، للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) الناشر دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م .
2. الجامع لأحكام القرآن، لأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الناشر دار الكتب المصرية القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م .
3. التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ) الناشر الدار التونسية للنشر تونس سنة النشر: 1984 هـ .
4. تفسير القرآن العظيم ، لأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، بتحقق سامي بن محمد سلامة ، الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.
5. زاد المسير في علم التفسير، لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، محقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر دار الكتاب العربي بيروت الطبعة: الأولى1422 هـ
6. -فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) ،الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت الطبعة: الأولى - 1414 هـ.
7. في ظلال القرآن، لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ، الناشر دار الشروق بيروت القاهرة الطبعة : السابعة عشر - 1412 هـ.
8. مفاتيح الغيب التفسير الكبير، لأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي (المتوفى 606هـ)، الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثالثة 1420 هـ .

ثانيا: كتب السنة وشروحها

1. أرشيف ملتقى أهل الحديث تم تحميله في: المحرم 1432 هـ -ديسمبر 2010 م.
2. جامع العلوم والحكم، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي ، الحنبلي ، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت.

3. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
4. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية الناشر: دار المعرفة المغرب الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1997م.
5. سبل السلام، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني، (المتوفى: 1182هـ)الناشر: دار الحديث الطبعة .
6. سنن ابن ماجه ، لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
7. سنن أبي داود ، لأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو(المتوفى: 275هـ) بتحقق شعَيب الأرناؤوط ، الناشر دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
8. سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد (المتوفى: 275هـ) الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
9. سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي (المتوفى: 279هـ) الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م .
10. سنن الدارقطني لأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان (المتوفى: 385هـ)الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م .
11. سنن الصغرى للنسائي، لأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب ، الطبعة الثانية، 1406 -1986.
12. السيل الجرار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (المتوفى: 1250هـ)الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة الأولى .

13. عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته ، لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الثانية، 1415 هـ .
14. فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ، (المتوفى: 852هـ) رقّمه وبوّب أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر دار المعرفة بيروت، 1379.
15. فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تحقيق: محمود بن شعبان. الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية.-الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة-الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996 م
16. اللمع على كتاب إصلاح المجتمع، لمحمد بن سالم البيحاني ، تخريج وتحقيق لإبي عبد الرحمن يحيى بن أحمد الحجوري ، دار العاصمة .
17. مسند الإمام أحمد بن حنبل ، لأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، محقق: شعيب الأرنؤوط ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
18. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)بتحقق محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
19. المنهاج شرح صحيح مسلم، لأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت.الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 1411هـ 1990م

ثالثا: كتب الفقه وأصوله والقواعد الفقهية:

1. الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد (المتوفي 785هـ)الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام النشر 1416هـ - 1995م .
2. الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ 1990م.
3. أصول الفقه لدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة الناشرون، ط الأولى1435هـ-2014م

4. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، لأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ) الناشر مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث توزيع المكتبة المكية الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1998 م .
5. الزواجر من اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، (توفى 982 هـ)الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 1407هـ - 1987م .
6. المستصفى من علم الأصول، للإمام محمد ابن محمد حامد الغزالي(المتوفى: 505هـ)دار الحديث قاهرة-سنة 2011م .
7. المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) الناشر دار الكتب العلمية ، وكشاف القناع عن متن الإقناع، للمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي، الناشر دار الكتب العلمية .

رابعا: كتب الفتاوى والموسوعات والمجلات

1. الدرر السنية في الأجوبة النجدية المؤلف : علماء نجد الأعلام، محقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: السادسة، 1417هـ/1996م
2. الفتاوى الفقهية الكبرى، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام ، باب الأشربة والمخدرات الناشر: المكتبة الإسلامية
3. فتاوى اللجنة الدائمة، المؤلف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
4. فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ،(المتوفى 1389هـ) ،جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الناشر : مطبعة الحكومة بمكة المكرمة لطبعة: الأولى، 1399 هـ
5. الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (المتوفى 1250هـ) الناشر مكتبة الجيل الجديد في صنعاء. و أيضاً البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر ،لنقس المؤلف الناشر: دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1415هـ

6. الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة بن مصطفي الزحيلي الناشر: دار الفكر سورية دمشق الطبعة: الرابعة
7. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، المؤلف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بعدد 57،الناشر: موقع الجامعة هو على الإنترنت.
8. مجموع فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.
9. المحلى بالآثار، لأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) الناشر: دار الفكر بيروت الطبعة.
10. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ،الطبعة: الأولى، 1418 هـ .

خامسا: كتب المسكرات والقات والمخدرات:

1. الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات، لعبد الكريم بن صنيتان العمري دار المآثر، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، 1421هـ/2001م
2. بحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، لمحمد بن علي الشوكاني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، ص، 223 .
3. حكم القات في الشريعة الإسلامية، لعلي بن موسى بن علي الحكمي.
4. رسالة تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات ، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، ((المتوفى 982 هـ)فهي مطبوعة مع كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى.
5. كتاب أضرار القات الدينية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، لأبو الحسن علي بن الحسين مكتبة بشائر الخير للطباعة والتوزيع في صنعاء.
6. كتاب القات كارثة في اليمن في الصحة والتنمية، للدكتور حميد حسين زباد.
7. كتاب المخدرات في الفقه الإسلامي، للشيخ صالح فوزان بن القوزان.
8. -كتاب المخدرات وآثرها النفسية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للدكتور خالد حمد المهندي.
9. كتاب مكافحة القات في الصومال، للدكتور غريب محمد سيد أحمد دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض

10-كتاب: القات وأثره على تأدية الحقوق، للدكتور عبد الكريم الفهدي.

سادسا: كتب التراجم والتاريخ والمعاجم

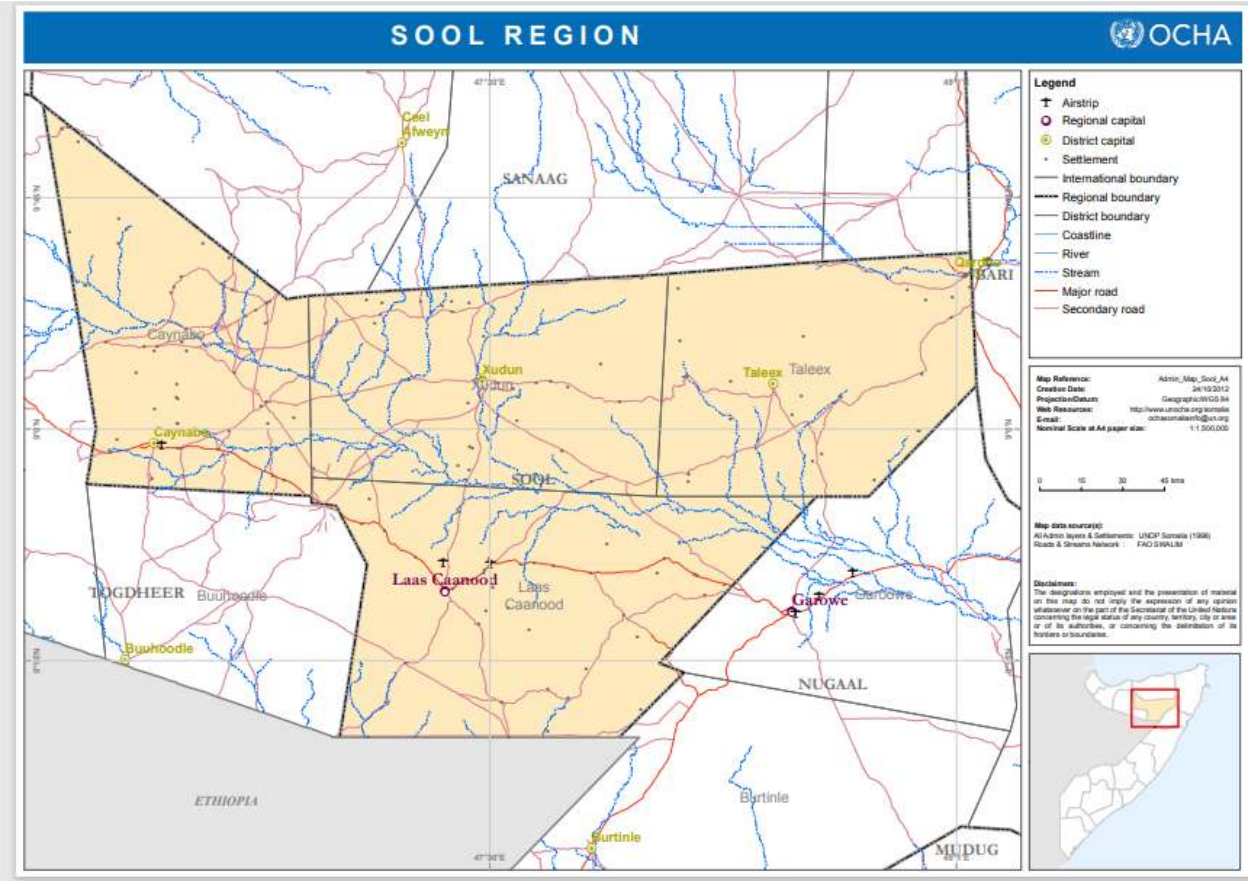
1. الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ)الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م.
2. الإلمام بأخبار من أرض الحبشة من ملوك الإسلام، لأحمد بن على بن عبد القادر ابن محمد المقريزي، طبع بمطبعة التأليف بمصر سنة 1895م.
3. المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين، المؤلف أعضاء ملتقى أهل الحديث.
4. النور السافر عن أخبار القرن العاشر، لمحي الدين العيدروس، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى – 1405هـ.
5. ذيل طبقات الحفاظ، جلال الدين السيوطي، المحقق: للشيخ زكريا عميرات ، الناشر: دار الكتب العلمية، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
6. سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)الناشر دار الحديث- القاهرة الطبعة: 1427هـ-2006م.
7. قيمة الزمن عند العلماء، لعبد الفتح أبو غدة، الناشر مكتبة دار السلام في حلب.
8. لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور(المتوفى: 711هـ) الناشر دار صادر بيروت الطبعة: الثالثة، 1414 هـ.
9. معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 1408هـ)الناشر: مكتبة المثنى بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.

سابعا: شبكة الإنترنت

1. شبكة البيان https://www.albayan.ae
2. شبكة ملتقى أهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.com
3. شبكة ولوال https //:walwaal.com
4. شبكة:www.hadhwanaag news. net

الملاحق

ملحق رقم (1) خارطة إقليم السول(1) .



1 – موقع Reliefweb تاريخ النشر 2012/10/24م تاريخ التصفح 2024/2/24م .

ملحق رقم(2) خارطة دولة الصومال(1).



1 - موقع UNICEF تاريخ التصفح 2024/2/28م .